

Introduction au droit et au vocabulaire juridique. Isar

Examen : QCM 40 questions

Il y a plus de 8 sens pour le mot droit : s'explique car il est très riche.

1^e semestre : source du Droit

2^e semestres : source des droits

3 objectifs pour cette matière : - exposer les dimensions (sociologiques, politiques, systémique, normatives du Droit)

- Initiation au langage du Droit (langue parlée et langue écrite)
- Préparation aux exigences de rigueur et de structuration liées à l'étude, la compréhension «et à la mise en œuvre du Droit.

Plan : toujours en 2 parties avec 2 sous parties chacune.

Conseils :

- Proposition d'un cours structuré accompagné de schémas et de nombreux exemples qui seront par principe également disponibles sur Ametice et/ou sur Zoom.
- Cours doit être compris + prise de note et compléter à la lecture d'un manuel.

IMPORTANT : rajouter des connaissances grâce aux livres (introduction au droit avec pleins de livres à l'intérieur (ex : sources du droit/ Petit lexique/ introduction au droit d'Astrid marais/ introduction générale au droit Patrick/ introduction générale au droit Sophie Laffay/ Introduction générale au droit chez Dalloz/ Bernard Beigne, Jean louis... Introduction au droit) /autres sources que le cours

Prendre Vocabulaire juridique de Bernard Cornu

Plan : L'introduction au Droit et au vocabulaire juridique

TITRE 1 : DU DROIT

CHAPITRE 1 : L'approche phénoménologique et systémique du Droit

Section 1 : Le Droit en tant que phénomène social et politique

Paragraphe 1 : Les éléments fondamentaux du Droit en tant que phénomène social et politique

- A- Le Droit suppose l'existence d'une société humaine
- B- Le Droit repose sur le consensus du non-recours à la violence spontanée
- C- Le Droit se combine de façon variable à la morale et au religieux

1. De l'origine des règles de droit, des règles morales et des règles religieuses

2. De la finalité des règles de droit, des règles morales et des règles religieuses.

3. De la sanction du non-respect des règles de droit, des règles morales et des règles religieuses

4. De la combinaison dynamique des règles de droit, des règles morales et religieuses.

Paragraphe 2 : Les débats sur l'origine et les fondements du Droit en tant que phénomène social et politique.

A- Les doctrines naturalistes

1. La doctrine jus naturalisme antique ou la Nature comme fondement du droit

2. La doctrine jus naturalisme mystique ou le Dieu comme fondement du Droit

3. La doctrine jus naturalisme humaniste ou l'Homme comme fondement du Droit

B- Les doctrines positivistes

1. La doctrine positiviste juridique ou l'Etat comme origine et légitimité du Droit

2. La doctrine positiviste sociologique (ou scientifique) ou la conscience collective comme origine et légitimité du Droit

3. La doctrine positiviste marxiste ou le mode de production comme origine du Droit

Section 2 : Le Droit en tant que système d'organisation du collectif

Paragraphe 1 : La présentation systémique du Droit

Paragraphe 2 : La règle de droit comme élément fondamental du Droit en tant que système d'organisation du collectif

Paragraphe 3 : Le juge comme acteur central du Droit en tant que système d'organisation du collectif

Paragraphe 4 : Le contrôle et la contrainte légitimes comme éléments nécessaires à l'effectivité du Droit en tant que système d'organisation du collectif

Chapitre 2 : l'approche normativiste du Droit

Section 1 : Les caractéristiques élémentaires des normes juridiques

Paragraphe 1 : De l'abstraction, de la généralité et de l'impersonnalité des normes juridiques

Paragraphe 2 : De l'obligatorité et de l'impérativité des normes juridiques

Paragraphe 3 : De la mobilisation des normes juridiques par le juge

Paragraphe 4 : De la sanction du non-respect des normes juridiques

Paragraphe 5 : De l'origine des normes juridiques

A. La législation

1. Le Bloc de constitutionnalité

2. Le Bloc de conventionnalité

3. Le Bloc législatif

4. Le Bloc réglementaire

B. Le contrat

1. La notion de contrat

2. La valeur normative du contrat

C. La coutume

1. L'élément matériel de la coutume

2. L'élément psychologique de la coutume

3. La portée normative de la coutume

D. La jurisprudence

1. L'espace juridictionnel de production de la jurisprudence

2. Les deux projections normatives de la jurisprudence

3. Les trois situations normatives justificatives de la jurisprudence

E. La doctrine

Paragraphe 6 : De la hiérarchisation des normes juridiques

- A. Le contrôle de la supériorité des lois sur les règlements (contrôle de la légalité)
- B. Le contrôle de la supériorité des traités internationaux sur les lois (contrôle de conventionnalité)
- C. Le contrôle de la supériorité de la Constitution sur les lois (contrôle de constitutionnalité des lois)
- D. Le contrôle de la supériorité de la Constitution sur les traités (contrôle de constitutionnalité des traités)

Paragraphe 7 : De la dimension réseautique des normes juridiques

- A. La constitution du réseau de normes par des liens textuels
- B. La constitution du réseau de normes par des liens sémantiques

Section II. Les fonctions principales des normes juridiques

Paragraphe 1 : La fonction organisationnelle des normes juridiques

Paragraphe 2 : La fonction référentielle des normes juridiques

Paragraphe 3 : La fonction déclaratoire et symbolique des normes juridiques

Titre II. De la langue et de l'organisation du Droit

Chapitre I. Du vocabulaire et des discours juridiques

Section I. Les caractéristiques du vocabulaire juridique

Paragraphe 1 : Un champ lexical étendu structuré par de multiples espaces lexicaux

- A. Exemples de noms, de verbes et d'adjectifs relevant de la langue du droit
- B. Exemples d'espaces lexicaux

Paragraphe 2 : Une place particulière donnée aux pronoms indéfinis, adjectifs indéfinis et adverbes

Section II. Les trois principaux discours juridiques

Paragraphe I Le discours « législatif »

Paragraphe 2 : Le discours « coutumier »

Paragraphe 3 : Le discours « juridictionnel »

- A. La forme du discours juridictionnel
- B. Les formes du raisonnement juridictionnel

Chapitre II. Des ordonnancements du Droit

Section I. L'ordonnement du Droit (français) par la distinction « Droit public et Droit privé »

Paragraphe 1 : Les branches du Droit privé

- A- Le droit civil
- B- Le droit commercial
- C- Le droit international privé
- D- Le droit judiciaire privé (ou procédure civile)
- E- Le droit du travail
- F- Le droit pénal

Paragraphe 2 : Les branches du Droit Public

- A. Le droit constitutionnel
- B. Le droit administratif
- C. Le droit financier public (ou finances publiques)
- D. Le droit international public
- E. La procédure administrative (contentieuse)
- F. Les droits européens

Section II. L'ordonnement du Droit (occidental) par la distinction système de « Droit romano-germanique » et « Droit de Common Law »

Paragraphe 1 : Le système juridique dit de « Droit romano-germanique »

Paragraphe 2 : Le système juridique dit de « Common Law »

La principale particularité du Droit est d'être un phénomène directement associé à l'humain en société.

TITRE 1 : DU DROIT

CHAPITRE 1 : L'APPROCHE PHENEMENOLOGIQUE ET SYSTEMATIQUE DU DROIT

- **SECTION 1 : LE DROIT EN TANT QUE PHENOMENE SOCIAL ET POLITIQUE**

PARAGRAPHE 1 : LES ELEMENTS FONDAMENTAUX DU DROIT EN TANT QUE PHENOMENE SOCIAL ET POLITIQUE

A. LE DROIT SUPPOSE L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE HUMAINE

« *Ubi societas ibi jus* » « Là où il y a société, il y a du Droit »

Le Droit suppose la présence d'au moins 1 ou 2 autres individus car son objectif principal c'est de gérer les relations humaines entre eux. Si je suis seule, le Droit n'a aucun intérêt car nous n'avons pas besoins de fixer les règles pour nous-mêmes. Finalité principale du Droit et d'organiser les relations entre les individus du genre humain (et les autres : ex chien). Le **Droit** à la différence de la morale, se structure toujours sur 2 normes : la 1ere dit un **interdit**, une obligation, une réglementation. La sanction du non-respect (la norme secondaire) est un élément du Droit, elle fait **respecter la norme primaire**.

La norme change que si les autres l'acceptent, car ce sont des normes communes. D'où la relation très étroite entre le Droit et la société humaine. Tous les groupes humains n'ont pas toujours créés du Droit, il a fallu une socialisation pour que ce soit objectif et constructif. Le code d'Hammurabi 1750 avant JC. ressemble à un code pénal. Depuis, on constate que toutes civilisations produisent du Droit, l'autre élément qu'elles ont en commun c'est que le **Droit repose sur le consensus du non-recours à la violence spontanée**.

B- LE DROIT REPOSE SUR LE CONSENSUS DU NON-RECOURS A LA VIOLENCE SPONANEE

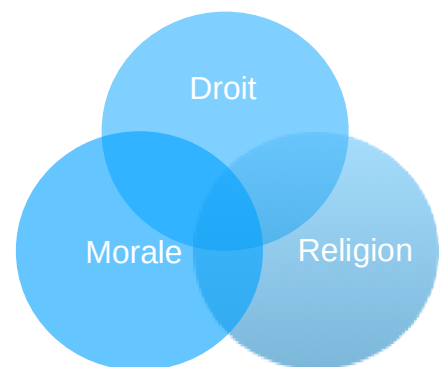
« *Entre le fort et le faible, le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime, et la loi qui affranchit.* » Jean-Baptiste-Henri Dominique Lacordaire.

L'humain est une espèce qui se reproduit énormément. Il a fait exploser la démographie. Du fait que le Droit ait pour fonction de protéger le pauvre, le serviteur etc., il confirme la légitimité et l'utilité de ne plus recourir à la violence. De façon objective, vu que le Droit a pour fonction de dire ce qui doit être et à sanctionner ce qui est contraire à ce qui doit être, alors, l'existence du droit est un système relativement simple et efficace de préservation des relations dans le groupe et donc des espèces. Par sa mécanique de mise en œuvre, parce que le Droit suppose l'intervention d'un tiers qui va dire si la norme a été respectée et qui va proclamée la sanction si le contraire, elle permet d'éteindre le contentieux entre les autres parties. Aussi, le Droit permet d'éviter que les personnes en conflit ne soient pas celles qui définissent la norme mais aussi qu'elles décident de la sanction du non-respect de la

norme. Par l'existence du Droit, au-delà du fait que des normes sont posées et des choses interdites et qu'il y ait un **tiers**, c'est que parce qu'il est la matérialisation du consensus du non-recours à la violence spontanée finit par être accepté par les individus qui forment la société et est vu comme quelque chose de communément voulu. Le Droit finit par être perçu comme quelque chose de légitime même s'il est instable (ex : divorce : ça a évolué car les esprits ont évolué). Le Droit est bien un acte de violence car il impose par l'interdiction, la réglementation et il peut imposer une sanction : c'est une **violence socialisée**. La norme juridique s'intègre très naturellement dans ce moyen de communication, il faut qu'il soit écrit.

C- LE DROIT SE COMBINE DE FACON FARIABLE A LA MORALE ET AU RELIGIEUX

La question du rapport entre le phénomène juridique : droit, le phénomène religieux : la religion, et le phénomène moral : la morale ; est bien présente, tout en ayant pris acte que ce n'est pas nécessaire, il y a généralement un rapport. Néanmoins, ce n'est pas qu'une addition, le Droit a un rapport avec le juste, avec la divinité mais ils ne sont pas homogènes, ni dans le temps, ni dans l'espace. Les trois phénomènes naissent de la société et de la population humaine.



Par exemple, juridiquement, on sait qu'on ne peut pas tuer son voisin, on sait que pour le plus grand nombre ce n'est pas bien, et on sait qu'au niveau de la religion, cela fait partie des commandements aussi. Il semble y avoir une corrélation entre ces trois éléments. Or, cette connexion est possible mais elle n'est pas nécessaire. Selon comment cette énergie se combine, on n'a pas la même société qui génère ces énergies, et ces énergies ne modèlent donc pas de la même façon la société. Le cours social en est l'origine de ces énergies mais est aussi le reflet de ces énergies. Ce rapport dialectique n'est pas stable. Il peut varier dans le temps et dans l'espace.

Il y a des points communs entre ces phénomènes :

- Ils sont tous trois issus du collectif, ils sont les produits d'une société donnée à un instant donné. C'est un groupe d'humain qui a décidé de faire société. Ils partagent une volonté commune de faire une création d'une société. Ce sont des phénomènes sociaux, et ils concernent l'individu dans un groupe. Ce n'est pas un discours qui s'adresse au groupe, mais seulement à chacun des individus dans le groupe. Cela vise à gérer les relations entre les individus.
- Le vocabulaire qui ne fait qu'exprimer ce qu'Hervé dit. Il y a des mots de lois, par exemple, les tables de la loi (donc ici la religion), il y a aussi la loi morale de Kant (ici donc la morale). Il y a une proximité, car pour se décrire eux même, ils utilisent les mêmes mots. Il y a aussi les mêmes règles. La norme morale quant à elle, on la retrouve en philosophie, la norme constitutionnelle... Ces phénomènes utilisent les mêmes mots pour se décrire, c'est

qu'ils empreintes bien quelque chose de commun, sinon nous n'aurions pas le même vocabulaire.

- Ce sont des énergies collectives qui instituent des « devoirs être », ce sont des injections qui sont de l'ordre de ce qui doit être et non pas ce qui est. En effet, on peut rouler jusqu'à 250 km/h mais on DOIT rouler en dessous de 130 km/h. Ce sont les mêmes choses pour les règles religieuses, ce n'est pas parce que la religion interdit certaines choses, que si on le fait, on va être frappé par la foudre. Ce ne sont pas des normes de mêmes natures que les normes de la Nature. Ces 3 phénomènes ont en commun le fait de poser les devoirs êtres (pose des interdits/obligations) qui relève de la volonté des hommes, mais ils ne produisent pas exactement le même type de normes. De façon subliminale, on a tendance à associer à ce qui est juste à ce qui est bien, ce qui est juste ce qui est voulu par dieu. Dans la vraie vie, il n'y a pourtant pas un seul Dieu, une seule morale. Le bien et le Mal n'ont pas une homogénéité absolue. Le droit n'a donc pas nécessairement besoin d'être juste pour être du droit, c'est dans la nature d'une norme qu'intitule les 3 phénomènes. Hervé pense que les normes juridiques instituent ce qui est autorisé, ce qui est interdit par le Droit et posé par la norme, donc par la loi.

Pendant des siècles l'Homme pensait être au centre, ils pensent encore qu'ils relèvent d'une nature vraiment différente que les autres êtres vivants alors que nous sommes proches. Néanmoins, l'Homme a des compétences et des aptitudes que les autres mammifères et êtres vivants n'ont pas. Ils écrivent des lois du vouloir vivre commun. Il y a une nature profonde de ces énergies collectives, des points communs et des différences. Il y a bien un rapport variable entre droit, morale et religion. Ces derniers posent des lois, des normes qui ne sont pas dans l'ordre de la nature des Hommes mais de leur volonté. Cette connexion est possible mais elle n'est pas nécessaire, et selon comment ces énergies se combinent, il n'y a pas la même société qui est générée. Les normes produisent un effet sur le corps social : il en est à la fois l'origine et la victime de ces normes : c'est un rapport dialectique. Néanmoins, celui-ci n'est pas stable, ils varient continuellement. Il y a donc une relation possible, fréquente mais pas nécessaire entre droit, religion et moral. En effet, il y a beaucoup de points communs entre ces derniers, ils sont dû au corps social, leur texture fondamentale : ces trois phénomènes sont issus du collectif, d'une société donnée à un endroit et moment donnée qui partage une volonté commune à aller à un endroit commun, construire un être collectif.

Le **premier point commun** est donc que ces phénomènes sont des **phénomènes sociaux**. Également, ils partagent un autre point commun : le fait qu'ils visent à organiser, ils concernent l'individu dans le groupe : ils s'adressent individuellement à chaque individu du groupe. Il faut donc d'abord s'intéresser à l'individu et pas au groupe. Tout a donc un rapport entre l'individualité et le groupe. Le droit c'est un outil de conformation du groupe en organisant les relations entre chaque individu. Il y a également une relation entre la liberté de l'individu dans le groupe et l'égalité du groupe par rapport à l'individu.

Le **deuxième élément** est le **vocabulaire**, en effet, on parlera de la « loi » : dans la religion ce sera la loi divine, en droit la loi juridique, et enfin la loi morale en philosophie par exemple. Il y a également le mot « règle » dans la religion c'est ce qui définit les différents moines, la

règle de droit et enfin la règle morale. De plus, le mot « norme ». Si nous retrouvons ces 3 termes dans ces 3 lexiques c'est qu'ils entendent un rapport commun. Enfin il y a un devoir être : des injonctions de ce qui doit être et non pas de ce qui est (exemple : code de la route). Ces trois énergies posent des normes qui viennent de la volonté de l'Homme. Elles ne sont pas des normes de mêmes natures que les normes de la nature. Si ces trois phénomènes ont en commun de relever de la volonté des hommes, ces 3 systèmes ne possèdent pas le même type de normes. En effet, le Droit doit être juste, aussi, ce qui est juste peut être associé à ce qui est bien ; ce qui est bien est ce qui est dans la volonté de Dieu ce qui associe le Droit et la religion. C'est dans la nature des normes qu'instituent les 3 phénomènes. Les normes juridiques instituent ce qui est interdit par le Droit. Le droit se matérialise par un certain nombre d'obligation et d'interdit. La morale institue une chose commune, il est interdit de mentir. La morale institue ce qui est bien et ce qui est mal, elle a une vertu avec les vices. Le fait d'avoir la capacité de savoir ce qui est bien et ce qui est mal fait partie de notre nature. La religion institue ce qu'est la volonté de la divinité.

Les origines de la règle :

- En **droit** : la norme juridique est extérieure à l'individu, elle est instituée par des gouvernants ou des personnes par la norme juridique qui se voit la capacité de créer des normes juridiques. Elle n'est donc pas créée par l'individu qui va pourtant devoir la respecter. Il va y avoir un type de norme qui fait exception et qui est en relation direct avec la volonté de l'individu : c'est le Contrat. Pour être valide, ce contrat va devoir être valide selon des normes extérieures aux individus (des lois plus hautes).
- Pour la **morale** : les normes morales sont internes aux individus. La texture du bien et du mal est d'abord le fruit de son for intérieur.
- Pour la **religion** : c'est une norme externe aux individus, c'est la plus externe. En effet, c'est la volonté d'une divinité, rendue accessible aux individus par une formalisation à l'écrit (Bible, Coran). Ce sont des livres reflétant la volonté d'un dieu.

La finalité de la règle :

En droit, il s'agit de conformer, d'organiser le collectif. Le droit, en tant que phénomène sociale a pour objet la recherche de l'ordre et de la paix au sein du groupe (la préservation du groupe) en vue de la pérennité du groupe. Pour arriver à cela, il va s'adresser à tous les individus (si tu fais ça, tu vas être puni par ça). Elle emmène chaque individu à avoir une activité positive sur la pérennité du groupe. Le but c'est de préserver les uns des autres.

Les sanctions de cette règle :

- En **droit** : on peut avoir des amendes, aller en prison : la sanction est donc extérieure à l'individu.
- Dans la **morale** : Ici, il n'y a personne d'extérieur qui peut punir l'individu. Il y a des sanctions, mais ce n'est pas externe à l'individu. C'est à l'intérieur de la psyché de l'individu. Il va se sentir mal car il a mal agi et c'est contraire à ce qu'il conçoit comme étant le bien.

- Dans la **religion** : c'est la même chose qu'avec la morale, sauf des cas particuliers où la religion est ancrée dans la politique du pays. Avoir commis un péché peut rendre quelqu'un plus mal par exemple avec le fait de penser qu'on ne peut plus aller au paradis par exemple

	Droit	Morale	Religion
Ce qu'institue	Ce qui est autorisé ou interdit	Ce qui est bien ou mal	La volonté divine
Origine de la règle	Externe	Individuelle	Externe
La finalité de la règle	Collective	Individuelle	Individuelle
	Droit	Morale	Religion
Des sanctions de la règle	Externes	Internes	Internes

Ces présentations ont pour objectif à comprendre ce que va nous dire Hervé : la combinaison variable et dynamique entre chaque phénomène. S'il ne faut pas superposer le droit avec la morale et le religieux, Hervé pense qu'on est allé trop loin sur le fait de considéré que le droit puisse être compris en tant que tel en oubliant les possibles relations avec la morale (le bien et le mal) et la religion (les divinités). Certains font du droit sans réfléchir si les lois sont injustes, ou amORAles ou contraires à des principes religieux forts.

Néanmoins, un bon juriste doit se poser ce genre de question de temps en temps : est-ce moral ? Est-ce bon pour les croyants ?

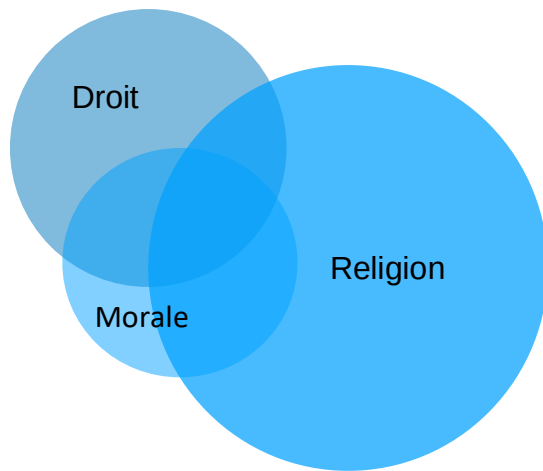
Quand on étudie le droit, sur la durée il existe sur des millénaires et sur l'espace (en Chine, en Iran...), ce qu'Hervé constate c'est qu'il y a toujours des superpositions de ces trois phénomènes là, ils ont toujours été présent mais la proportion des phénomènes n'est pas tout le temps, partout, la même. Outre la quantité des normes juridiques, morales ou religieux, il faut intégrer la problématique de la hiérarchie des normes entre elles (et pas seulement quantitatif, il y a aussi le qualitatif).

Dans la France d'aujourd'hui, la norme religieuse a été positionnée dans la politique comme étant inférieure aux autres normes (la loi de la cité est plus importante que la loi de l'Église). Mais cela n'est pas universel, dans certains pays de droits positifs c'est peut-être même l'inverse. Ce qui est constant, c'est qu'il y a toujours des relations. On ne peut pas couper le droit des problématiques d'ordre morales ou religieuses. Le droit doit être nourri par d'autres énergies collectives.

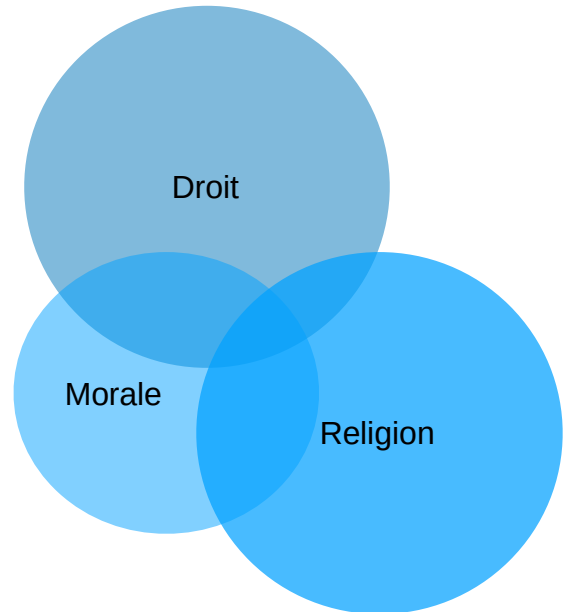
Par exemple, le droit nazi s'est effondré sur lui-même car, du point de vue moral, c'était trop limité).

Si le droit était une réalité statique, si tout était identique depuis la nuit des temps, il n'y aurait pas d'histoire. Le droit bouge :

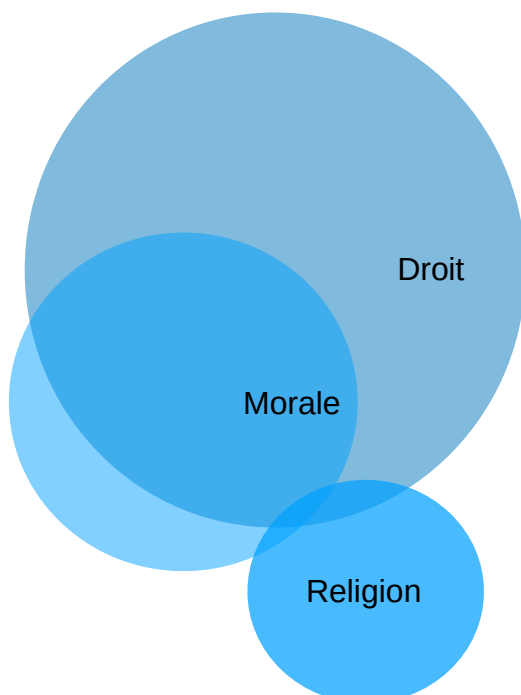
En France du XI^{ème} au XVII^{ème} siècle :



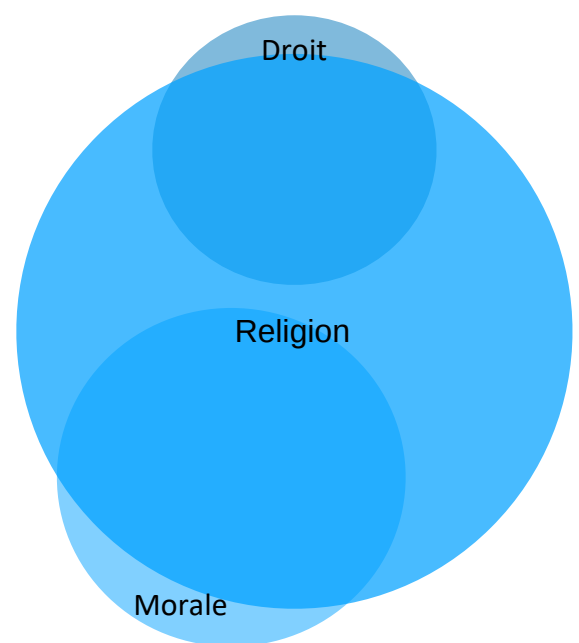
En France du XVII^{ème} au XXI^{ème} siècle :



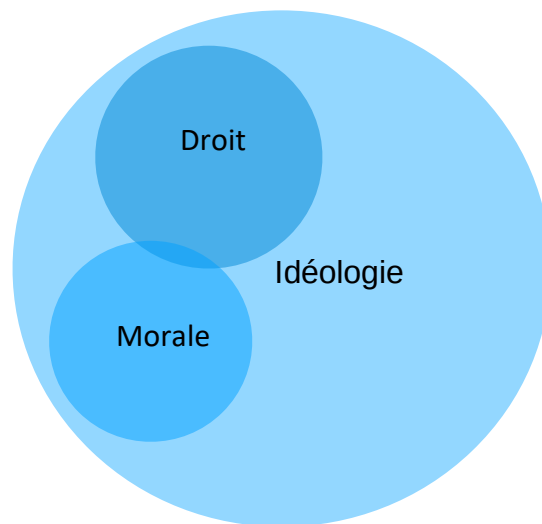
La France du XXI^{ème} siècle :
islamique d'Iran de 1979 :



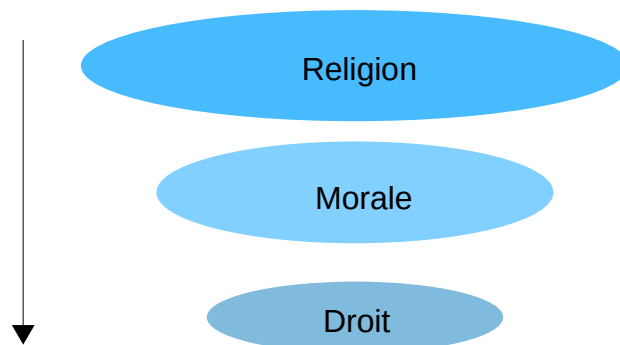
La République



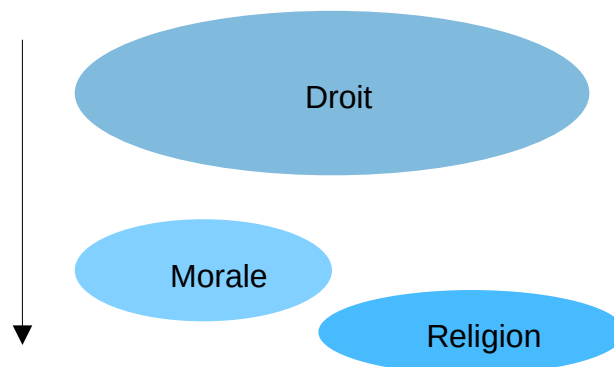
La problématique des systèmes politiques qui posent l'inexistence de Dieu, par exemple en union soviétique de 1953 :



Si on reprend l'exemple de l'Iran de 1979, on va avoir une hiérarchie. On voit donc que la question quantitative est importante mais il y a aussi une question d'ordre qualitative à intégrer :



En France, nous avons un système comme celui-ci : si le droit va à l'encontre totale de ce que dit la morale ou l'a religion, le système ne peut pas durer.



Pour conclure, l'étude des normes a pris une énorme place dans notre société, mais avec tout cela on a oublié que le droit est un phénomène social et politique. Le droit est un phénomène humain concernant les humains visant à entretenir les relations entre les humains. En tant que phénomène socio-politique, le droit suppose l'existence d'une société humaine, d'un consensus du non-recours la violence spontanée et d'une combinaison variable avec la morale et la religion. Il serait faux de supposer que le droit n'a pas de rapport avec la morale et la religion. Si on a un pays où personne ne croit en Dieu, ce n'est pas grave de ne pas avoir de normes religieuses, mais dans le cas contraire, on ne peut pas imposer aux individus de ne croire qu'en Droit, il faut laisser le droit de croire en autre chose que le Code Civil.

Par exemple, les minorités musulmanes en Chine, le système chinois ne peut supporter l'existence d'une croyance compétitive au système marxiste chinois.

PARAGRAPHE 2 : LES DEBATS SUR L'ORIGINE ET LES FONDEMENTS DU DROIT EN TANT QUE PHENOMENE SOCIAL ET POLITIQUE

Certains penseurs et philosophes considèrent que le Droit trouve son origine dans une réalité qui est extérieure à la volonté des Hommes. D'autres pensent que le Droit trouve son origine dans la volonté des Hommes à un moment donné.

A- LES 3 PRINCIPALES DOCTRINES DU JUS (loi) NATURALISTES :

1. LE DROIT NATUREL ANTIQUE

La nature comme fondement naturel du Droit. Il y a une pensée presque divinatoire. Il y a l'idée de ce qui est juste. Aristote soutien cette pensée. On génère dans notre discours, une confusion entre la justice et le Droit. Le Droit est bon lorsqu'il est juste. Certains auteurs ne font pas clairement la distinction entre le Droit et le juste. Aristote fait une proposition sur une façon de voir le Droit qui pourrait être contemporaine. Selon Aristote, l'origine du droit se matérialise par 2 facettes : le Droit et la Justice. Il y a à l'intérieur 2 familles distinctes : d'une part le droit de la Nature dont l'énergie est la justice générale et, par ailleurs, les droits des cités ou le Droit de la Cité, qui lui, pour être valide, a pour fondement la justice particulière. Selon lui, l'origine des 2 grandes familles de droit et de justices poursuivies par ces droits, nous avons la nature entendue comme un phénomène supérieur, un ordre spontané des choses. La Nature est le fondement des 2 grandes familles du Droit, d'où le fait qu'on parle de Jus Naturaliste. Concernant le droit de la Nature et la justice générale, sa matérialité, sa traduction, c'est : la destinée. Ce qui doit arriver arriva. Ce qui doit être est. La forme du droit de la Nature est de l'ordre du Cosmos, une volonté transcendante et nécessaire. Le Droit de la Nature n'a pas pour origine l'Homme, il vient de l'évidence. D'autre part, les droits de la cité ceux sont des règles coutumières ou écrites qui varient selon les cités, elles ont une forme matérielle qui n'est pas de la volonté de Zeus. Le principe du droit de la cité doit être le juste, d'où cette relation. Cela permet e constater chez Aristote, la perception de 2 grands niveaux d'expressions : un phénomène transcendant associé au

genre humain et puis, les droits au travers de son droit civil etc. L'expression où l'invocation du juste selon les principes est primordiale. Pour **Aristote**, le juste, qui est la finalité des lois et des coutumes de la cité, n'est autre que de « **rendre à chacun ce qu'il lui revient parce qu'il est le sien** » au terme de la loi de la cité. Le **juste c'est ce qui consiste à respecter la loi**. La Nature est dans la synthèse de ce qu'il propose, à savoir une hiérarchie entre le droit de la cité et le droit de la nature. Elles ne sont pas situées au même niveau de validité. En haut de la **hiérarchie**, il y a le **Droit de la Nature, puis la Justice générale, puis le droit de la Cité, puis la justice particulière**. Le Droit trouve son origine dans la Nature, la volonté des dieux. Une cité doit respecter ses lois mais ses lois doivent être conformes aux lois supérieures. Une vision naturaliste dans le sens où le Droit trouve son origine dans la Nature et un concept de juste, qui n'est pas synonyme d'équitable mais plutôt de « **conforme à la loi** ».

2. LE DROIT NATUREL MYSTIQUE

Cette doctrine pense que c'est **Dieu qui est le fondement naturel du Droit**. Si on s'intéresse à **Saint Thomas d'Aquin**, on trouve des dizaines voire des centaines de pages sur cette question de l'origine du droit. Une réponse nouvelle par rapport à Aristote : ce n'est pas la Nature qui est à l'origine du Droit, c'est Dieu. Saint Thomas d'Aquin est un moine chrétien. Le premier élément qui distingue le droit naturel mystique et le droit naturel d'Aristote est que, c'est une volonté d'une personne divine, un être inaccessible à sa compréhension par les Hommes qui reçoivent sa volonté. Le Dieu est une réalité d'une autre nature de celle de l'homme. Comment un être aussi différent du notre peut-il être à l'origine du Droit et, comment peut-il nous transmettre sa loi ? Saint Thomas d'Aquin dit qu'il faut prendre acte qu'il n'y a **pas qu'une seule nature de loi mais 3 groupes normatifs** qui sont associés les uns aux autres et, que tout en haut de la pyramide juridique, se trouve la **loi éternelle**. La loi éternelle est inaccessible à la raison humaine. On retrouve également un lien à la destinée. La volonté de Dieu et donc ces lois, sont impénétrables. Néanmoins, il a, pour parler aux Hommes, créer un pont entre les capacités réduites des Hommes et la puissance absolue qui est la sienne : la **loi naturaliste** qui est une loi en lien avec l'ancien et le nouveau testament. C'est la parole de Dieu transmise aux Hommes par des livres. Dans ces textes se situent les normes accessibles aux Hommes qui sont la traduction rendue aux Hommes. Enfin, la **loi des Hommes**, représente des normes produites et applicables aux Hommes très directement, qui doivent être conformes aux lois naturelles qui doivent elles, être conformes à la loi éternelle. C'est par un acte de raison, que les Hommes vont pouvoir concevoir des lois grâce à l'interprétation de l'étude de la parole de Dieu. C'est le **modèle de la République d'Iran**. Ceux sont des systèmes juridiques qui posent le principe que personne ne doit discuter. Il n'y a pas de vérité dans ces affaires. Saint Thomas d'Aquin laisse au Droit, une affaire de hiérarchie des normes.

3- LE COURANT DU DROIT NATUREL HUMANISTE

- Thomas **Hobbes** : dans le Léviathan, il dit que l'Homme a une nature navrante, c'est un être méchant, cupide, envieux : « **l'Homme est un loup pour l'Homme** ». Il est mauvais

par nature. Compte tenu de cette nature profonde qui a des conséquences lourdes pour sa sécurité, il va naturellement adhérer à un « **pacte social** ». C'est un contrat, un accord collectif, en vue de le garantir contre les violences et les agressions des autres dont il est obligé de côtoyer car l'Homme ne peut pas vivre seul. Associé à cette nature agressive, il est amené à produire des normes, des lois, des devoirs qu'il accepte d'adhérer, à la condition qu'elles aient pour objectif de le protéger. L'instinct de survie naturelle associé à cette Nature égoïste et adverse sont à l'origine du Droit.

- Hugo de Groot dit **Grotius** : Il dit que ce n'est pas la méchanceté qui est explicative de la création du Droit mais, le fait que l'Homme est une créature dont la bonté naturelle est explicative de sa tendance civilisatrice spontanée. L'Homme aime son prochain et veut donc construire du collectif, du social, dans le but de construire des civilisations afin d'assurer la pérennité du groupe humain. **La finalité est de construire une civilisation issue du groupe. Il voit la bonté naturelle de l'Homme comme fondement naturel du Droit.**

- Emmanuel Kant : voit **la raison naturelle de l'Homme comme fondement naturel du Droit**. Kant trouve **l'origine du Droit**, non pas dans l'Homme à l'état de nature, mais dans la **Nature humaine**. Le Droit trouve son origine dans la **raison de l'individu** en tant que sujet libre. C'est parce que l'Homme est un Sujet doué d'une raison qu'il est libre. L'Homme va devoir autolimiter ses prétentions pour éviter de rentrer en conflit avec les autres individus, eux-mêmes doués de Raison (Hobbes : on évite quelque chose) afin de construire une réalité commune (Grotius) et ceci, va révéler une sorte de matrice juridique normative : « **Nul ne peut légalement utiliser autrui comme moyen de réalisation de ses fins** » ; nul ne peut réduire autrui à l'Etat d'objet. Par le processus naturel de la raison, l'Homme prend acte qu'il se doit de rédiger des lois ; c'est ça la matrice du droit chez Kant. Le **principe d'égalité** entre les Hommes et le principe selon lequel chacun détient une part d'humanité qui doit être respectée et protégée : le **principe de la dignité de la personne**.

Ces trois penseurs ont l'idée selon laquelle le **Droit trouve son origine dans la Nature de l'Homme**. Ce n'est pas leur volonté qui fait la loi mais leur Nature. Néanmoins, ils ne sont pas d'accord de l'idée de la nature sans la nature. Quand on combine les 3 penseurs, on a une matrice philosophique sur laquelle est construite notre civilisation, la république française. Ces trois penseurs sont bien naturalistes car c'est la Nature de l'Homme qui est à l'origine des lois et des normes.

La synthèse de ces propositions, on la trouve dans **l'article 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen** de 1789 qui dispose « **le but de toute association politique** (société qui décide de construire un avenir commun) **est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété** (privée), **la sûreté** (ne peut pas être arrêté de façon arbitraire+ protection de l'Etat, le droit à la sécurité), **la résistance à l'oppression** (droit d'asile) ». Il y a bien une relation avec l'Homme et des droits naturels. Tout cela explique des centaines de normes. Cette matrice est toujours actuelle. Il s'agit ici de droits qualifiés comme naturels. Néanmoins, **ce n'est pas le Droit qui est imprescriptible mais, certains droits**. Ces droits trouvent une origine à l'extérieur de la volonté des gouvernants et s'imposent à ces derniers.

B- LES DOCTRINES POSITIVISTES

S'appliquent avec la volonté de l'Homme, la volonté de certains Hommes. Elles sont extrêmement différentes les unes des autres dans la proposition qu'elles construisent entre le Droit et la volonté de l'Homme. Ces doctrines neutralisent la pensée que Droit trouve son fondement dans la volonté divine.

1) LE POSITIVISME JURIDIQUE

Il considère l'Etat comme fondement et origine du Droit. Hans **Kelsen** pense que **l'Etat comme origine du Droit** et expose la légitimité du Droit.

Il n'y a pas lieu de se poser la question d'une possible source extérieure au Droit elle-même, comme la procédure pour faire les lois, les décrets, les arrêtés. Toutes ces normes trouvent leurs origines dans les normes. D'où cette vision pyramidale qui explique la vision d'une hiérarchie des normes. Chaque norme subsidiaire n'étant légitime qu'à la condition d'être conforme à la loi supérieure. L'origine du Droit est recherchée à l'intérieur du Droit.

Cette vision procédurale du droit et de ses origines pose 2 questions :

- La constitution est la norme fondamentale qui régit toutes les autres, mais quelle est la norme qui est supérieure à la constitution ? Étant donné que toutes les normes tirent leur origine dans la norme supérieure.
- Est-ce qu'une loi injuste est une loi ? oui. La question de la dimension juste ne se pose pas, si une loi est conforme à la constitution, elle est valide et si elle est valide, elle doit être respectée. C'est dans le Droit que se trouvent les sources du Droit. La source primaire est la Constitution. Pour lui, en plus de cela, l'Etat n'est rien d'autre que ce corpus de règles déduites ou conformes dans une société donnée à une constitution donnée. Pour Kelsen, il n'y a pas de question métaphysique ou sociologique à avoir envers l'Etat puisque l'Etat n'est rien d'autre qu'un ensemble de normes qui sont toutes en fin de compte conformes à une constitution unique. Chaque constitution produit un ensemble cohérent de normes qui constitue l'Etat. Voilà ce qu'est le positivisme juridique. Quelle est l'origine du Droit ? Le Droit.

2- LE POSITIVISME SOCIOLOGIQUE

Frédéric-Charles **Savigny** pense la **conscience collective comme origine et légitimité du droit**. Savigny considérerait que le Droit avait une source au-delà du Droit mais pas nécessairement dans la nature. Le droit était le résultat d'un processus collectif évolutif porté par une communauté d'homme afin de construire dans un lieu donné à un instant donné, un groupe civil donné. L'origine du droit est une volonté partagée de construire un vouloir vivre commun. Cela ne relève pas du Droit naturel, c'est la volonté collective des hommes et des femmes. L'esprit de Savigny expose « **l'âme d'un peuple** ». Le phénomène

est intérieur à la volonté des Hommes mais une volonté qui est collective ; dont il est la traduction : c'est un produit du corps social.

3) LE POSITIVISME MARXISTE

Karl **Marx** pense le **mode de production comme origine du Droit**. Pour lui, le Droit dans l'histoire de l'humanité n'est que la traduction, le reflet des modes de production économique qui sont des synthèses des relations entre le dispositif qui va permettre de produire le travail et les dispositifs utilisés (esclavagisme). Dans l'explication scientifique, il ne faut pas confondre les modes (capitalisme, communisme...), les facteurs et les dispositifs. **Le droit est la résonance, c'est un outil de ce mode de production particulier**. Dans une **société capitaliste, le droit va avoir pour origine, pour source la volonté de la classe bourgeoise de maintenir sa domination sur la classe prolétarienne**. Dans une société capitaliste, le Droit, expression d'une minorité qui va acheter la force de travail, expression de l'oppression de la classe bourgeoise sur la classe prolétarienne va :

- 1- Être centralisé
- 2- Être codifié
- 3- Être légiféré

Dans une société communiste, le Droit a pour fonction de disparaître car l'état doit disparaître. Le droit sera très rare, décentralisé, non codifié, des règles spontanées de vivre ensemble, les règles ne seront pas homogènes... Il a vocation à complètement disparaître. Des millions de personnes croient en une telle conception des choses (Chine).

À la question quelle est l'origine du Droit ? il y a plusieurs propositions, sans vérité validée. La réponse est très lourde de conséquences sur la façon dont le droit doit être rencontré.

Cette approche anthropologique renseigne sur le phénomène du droit mais présente une faiblesse dans le sens où, elle n'est qu'une des deux facettes de ce phénomène.

- SECTION 2 : LE DROIT EN TANT QUE SYSTEME D'ORGANISATION DU COLLECTIF

Une telle approche éclaire le phénomène de façon plus tangible, plus contemporaine du phénomène du Droit. Cette approche consiste à analyser le droit comme un système, un tout composé d'éléments constitutifs. Chaque élément, en relation avec les autres éléments forment un système visant à produire un effet particulier avec une finalité donnée. Lorsqu'on analyse une réalité donnée, souvent complexe, on a une approche systémique. Cette dernière est une manière de décrire une réalité complexe, de mieux expliquer les processus au sein de cette réalité complexe et, également, de mettre en évidence les acteurs, les moteurs, les ressorts subjacents à cette réalité complexe. Cette approche systémique se distingue des approches traditionnelles qui consistent à une présentation successive et distincte des éléments d'un tout. Au résultat, c'est à nous de prendre conscience que nous devons produire une synthèse de tous ces éléments distincts. Si on

pense ces éléments comme un système, cela devient plus éclairant. On peut mieux comprendre les éléments, les acteurs, les processus qui sont acteurs. Cette approche on la doit à des mathématiciens du milieu du 20^e siècle, notamment Claude Shannon qui était un docteur. Il va léguer à la compréhension du monde, cette possibilité de ramener toutes réalités complexes. Il a proposé la méthode, construit la démarche et, à sa suite, des philosophes et intellectuels ont repris cela sur l'étendard du structuralisme avec Lévi Strauss. Appliquée au Droit, cette approche d'ingénieur va nous inviter à découvrir successivement 4 thématiques qui forment la présentation d'un tout. La première consiste à présenter ce qui est systématiquement le Droit.

PARAGRAPHE 1 : LA PRESENTATION SYSTEMATIQUE DU DROIT

Le Droit peut être conçu comme un système d'organisation du collectif reposant sur des règles de droit définies par les gouvernants et mobilisables par le juge dont la puissance instituée assure le contrôle du respect et la sanction du non-respect par la mise en œuvre du contrôle et de la contrainte légitimes.

Le **Droit** peut être conçu comme un système d'organisation du collectif. L'organisation du collectif humain est la fonction du Droit. Le Droit n'est pas le seul système qui a cette fonction mais, c'est l'un des plus puissant. A la différence de la morale, ce phénomène va reposer sur des règles de Droit qui vont répondre à d'autres critères d'identification. Ces règles sont définies par les gouvernants. Cela a un rapport avec la conduite, avec la direction. Un gouvernement dirige le groupe et peut réaliser des règles de droits grâce aux règles de Droit. Il y a aussi les règles mobilisables par le juge. Ce dernier se voit reconnaître par le Droit de vérifier si le Droit a été respecté. Le deuxième acteur est donc le juge. Le contrôle et la sanction sont le fruit de la mise en œuvre de ce que l'on appelle la contrainte légitime. On a le contrôle légitime puis la sanction légitime. Cela produit un concept cumulatif, qui est celui de la contrainte légitime (ex : pass sanitaire).

A- LES ELEMENTS FONDAMENTAUX DU SYSTEME EN RELATION AVEC SA FINALITE

Si on approche cela de façon schématique en évoquant les éléments fondamentaux du système et sa finalité, nous avons :

- tout d'abord les règles de Droit, ces règles vont se structurer en 3 éléments
- le collectif

1. LES REGLES DE DROIT, CES REGLES VONT SE STRUCTURER EN 3 ELEMENTS

La particularité du Droit est, qu'il a pour fonction, par la règle de Droit, de conformer le collectif, comme quelque chose qui va être projeté sur le corps social qui va, par sa structure, conformer le fonctionnement sociétal.

Pour comprendre le fonctionnement, il faut analyser la structure fondamentale des règles de Droit. Les règles de droit sont toutes composées des mêmes éléments, c'est plus ou moins visible mais, c'est nécessaire. Les règles de Droit sont structurées sur des régimes et sur des

notions. Les régimes c'est, ce qui dans une règle de Droit indique s'il s'agit d'interdire quelque chose aux membres du collectif (il est interdit de (ex : marcher sur la pelouse)). Il y a 3 régimes, l'obligation, l'interdiction et la réglementation (construction avec permis de construire ; permis de conduire etc.) qui est une forme atténuée de l'autorisation. Les règles de Droit vont ajouter des notions qui vont éclairer les régimes. Par exemple, on peut ajouter une dimension temporelle, ajouter une dimension du « qui ? ».

Une possibilité de sanction du non-respect des règles de Droit existe. La sanction constitue le 3^e élément fondamentale de la règle de Droit. La sanction amène à une peine.

2. LE COLLECTIF

Certaines normes ne conforment plus le collectif (loi sur l'interdiction pour les femmes de porter un pantalon qui n'est pas supprimée mais n'est plus valable). Toutes normes de droit sont associées, est inscrites dans un espace et dans un temps. Toutes les normes de droit ne sont pas nécessaires comme objet même du collectif. Ce qu'il y a toujours de commun, c'est l'existence du collectif. Le collectif le plus fréquent que l'on a rencontré est la République ou l'Etat. Le référentiel collectif le plus structurant et le plus fréquent c'est l'Etat. Il est possible d'avoir des normes très situées à l'intérieur même de l'Etat. Selon la norme, le régime, la notion et la sanction seront toujours projetés sur un collectif mais qui ne sera pas forcément le même.

On comprend mieux, avec un tel système, la finalité du Droit qui consiste la projection des normes juridiques qui visent à organiser le collectif. Le mécanisme de sanction étant là pour sécuriser le bon fonctionnement du système. La sanction du non-régime de la norme devient donc un élément constituant de celle-ci. Sans cela, une norme est imparfaite. Il faut savoir que le Droit existe pour organiser du collectif, c'est cela sa raison d'être.

B- LE PROCESSUS DE MIS EN ŒUVRE DU SYSTEME

C'est un système qui active un certain nombre de dispositifs, on va avoir un processus dynamique à l'œuvre. Il suit une séquence synthétisée en 5 jalons.

1. **sous-système qui va permettre la production de la norme juridique** qui prend la forme de la publication des textes de lois (arrêtés, décrets).
2. **séquence de contrôle du respect de la norme juridique**, tout ce qui se passe est conforme à la norme, ce que pose la norme comme devoir être. Le système fonctionne mais il est équipé d'un sous-système qui s'enclenche lorsque s'enclenche une non-conformité entre la norme et les faits. Le droit prévoit 3 sous séquences.
3. La première sous-séquence est **la saisine du juge**. Dans un système de droit bien conçu, c'est au juge de prendre en compte les faits et voir, s'il y a le respect de la norme. Le juge peut décider de ne pas activer la sanction.

4. **Le contrôle du juge pour la légale application de la peine.** Le droit pénal est plein de sanctions qui vont toutes se ramener à 3 types d'infractions : les contraventions, les délits et les crimes. Les durées fluctuent en fonction de la gravité. Les juges n'octroient pas toujours la même sanction, ils contrôlent l'application de la sanction et opère la neutralisation du dispositif de sanction. Du point de vue systémique, il ne suffit pas de poser le principe des interdictions mais de les sanctionner car, certains sortent libres, sont relaxés. La juge est à l'origine de l'application de la norme.

5. **L'application de la sanction/de la peine :** L'analyse systémique permet de prendre conscience que, ce n'est pas parce que la norme est promulguée qu'elle a un effet. La magie du système est de passer de mots (les lois), des choses extrêmement spéculatives, à l'organisation du collectif. Le système produit un effet de contrainte très efficace (tue pas son voisin car désagréable etc.)

C- LES ACTEURS DU SYSTEME

Généralement, 2 acteurs sont très connus : les gouvernants et les juges. Néanmoins, il y a aussi certains qui ne sont pas associés, dans notre tête, au Droit en tant que système : la police, la gendarmerie etc.

- **1^e acteur : le gouvernant.** A partir d'une règle de Droit, il se voit reconnu compétent d'éditer et de promulguer des règles de Droit. C'est le cas du Président et de l'Etat mais aussi du premier ministre et du gouvernement, il y a aussi le parlement. Tous ces acteurs peuvent produire des normes juridiques, plus ou moins importantes selon leur statut. Il y a donc des milliers de législateurs et jurislatureurs. Ces autorités ou gouvernants ne conforme pas le collectif dans leur intégralité, cela s'applique au niveau où ils sont (maire conforme le collectif de sa commune). Il y aura des variations de gouvernants compétents selon le collectif en face.

Derrière les normes, il y a des autorités, des institutions qui les fabriquent, les discutent, les adoptent. Derrière cette classification des normes entre elles, il est important de connaitre, de situer et de comprendre l'auteur de la norme. Cette hiérarchie des normes cache en vérité une hiérarchie des gouvernants. Derrière les catégories de normes, il y a des gouvernants qui sont différents. La cartographie des sources du droit n'est autre qu'une cartographie du législateur.

- **2^e acteur : le juge.** Ce dernier masque une extrême pluralité de réalités. Il y a les juges constitutionnels, les juges supranationaux, les juges de cassation, les juges du conseil d'Etat, les juges du tribunal de commerce, administratif, des conflits, conseil des prud'hommes, correctionnel etc. Il y a une pluralité de juges mais, ils ont tous pour fonction de contrôler la juste application des normes juridiques. Néanmoins, c'est eux qui décident de la réalisation de la norme ou pas, c'est eux qui décident si l'irrespect de la norme sera ou non sanctionné.

On peut révéler également 2 autres acteurs qui sont connus mais minorés dans le système.

- **3^e acteur : celui qui va vérifier le contrôle du respect de la norme.** Cela peut être un policier qui verbalise si la norme n'a pas été respectée. Ce contrôleur peut être également automatiques (radars). Il y a des actes de contrôles qui vise à prévenir la survenue d'une infraction. La police administrative aura pour fonction de prévenir. S'ajoute à cela la police judiciaire qui vise à arrêter l'auteur d'une infraction pour le conduire à un juge. Derrière ces autorités de contrainte, il y a aussi l'huissier qui est une fonction publique, un officier public qui aura pour mission de faire payer des indemnités aux personnes à qui ils les doivent. Tout le système de contrôle se base en partie sur ce système. Toute la partie contrôle, contrainte et sanction permet de passer de mots contenus dans des phrases, au fait que généralement nous ne tuons pas nos voisins.

L'approche systémique donne une image extrêmement simple la complexité du corpus du Droit.

PARAGRAPHE 2 : LA REGLE DE DROIT COMME ELEMENT FONDAMENTALE DU DROIT EN TANT QUE SYSTEME

La règle de Droit est bien une **règle de conduite** (interdictions, obligations, réglementations) **qui s'adresse à des individus**. Elle a la particularité de s'adresser à des êtres humains doués de raison. Elle s'adresse à l'individu du collectif. Cela permet de distinguer les règles de Droit aux règles de la mathématique, physique etc. qui ne s'adresse pas à la raison ou à sa volonté mais des choses qui s'impose à lui, qui sont des simples faits de la réalité.

La crainte de la sanction est un élément nécessaire au Droit. Même lorsque la norme vise une chose, le Droit s'adresse toujours in fine à une personne. Le Droit est une hiérarchie humaine qui ne s'adresse qu'aux humains doués de raison.

- Les règles de droit **ne dit pas « ce qui est »** ou « ce qui sera » **mais, ce qui « doit être »**. C'est pour cela qu'elles empruntent une logique qui n'est pas comme celle de la science. Il y a une multitude de combinatoire en Droit. Cette situation est **performative**.
- La règle de droit **n'a de valeur que pour le groupe social**, que pour le collectif qui y est soumis. Les normes juridiques n'ont pas de portées universelles alors que les normes physiques oui.
- La règle de Droit **n'est pas faite pour régir des cas particuliers mais des situations générales**. Elle s'adresse toujours à des généralités, des concepts généraux et abstraits. C'est par ces formes générales que la norme de droit se projette sur le réel. La particularité de cet aspect entraîne des conséquences importantes. Comme elle se projette par un discours qui lui est propre, il va falloir utiliser un vocabulaire particulier ; le vocabulaire du Droit.

PARAGRAPHE 3 : LE JUGE COMME UN ACTEUR CENTRAL AU DROIT EN TANT QUE SYSTEME

Le juge est un gouvernant différent des gouvernants qui promulguent la loi mais, sans le juge, la norme promulguée n'existe pas, elle n'est pas opératoire. Il a une fonction extrêmement importante.

- Sa première fonction est d'être un tiers dans l'affaire. Il protège le système d'un emballement qui pourrait être produit. Il possède des missions systémiques très particulières. Ils possèdent un pouvoir démocratique extrêmement important. Le juge a pour fonction d'écouter les personnes en litiges et d'ouvrir un espace de discussion et d'argumentation. C'est l'acteur qui va concrétiser l'application de la norme qui est général. Il fait naître le droit au corps social.
- Également, sa deuxième mission est de dire quelle règle de droit est, en l'espèce, applicable.
- Sa troisième mission : le juge est le seul à avoir le pouvoir de décider de la conclusion de l'affaire, apporter à la confrontation des données du litiges à la règle de droit déclarée applicable et de possiblement prononcer la sanction applicable. Le juge c'est le régulateur du système.

PARAGRAPHE 4 : LE CONTROLE ET LA CONTRAINTE LEGITIMES COMME ELEMENTS NECESSAIRES A L'EFFECTIVITE DU DROIT EN TANT QUE SYSTEME

Il est question du recours à la force publique. Si le juge prononce la peine, l'exécution de la peine va autoriser la force publique, la puissance instituée, à mettre en œuvre un acte de violence à l'encontre de celui considéré comme responsable pour l'obliger à payer, ou à rester enfermer dans une cellule, exclu du corps social. Cela est une réelle violence mais qui est légitime selon la force publique. On se focalise donc sur la sanction mais, il y a préalablement le contrôle du non-respect de la norme.

- Seules les règles de droit voient leur respect garanti par un contrôle de leur respect, et une sanction organisée de leur non-respect et mise en œuvre par l'autorité publique. L'institution associé au contrôle et à la contrainte, c'est l'Etat. Néanmoins, l'Etat c'est les générateurs de normes, les contrôleurs du respect de la norme par rapport à la hiérarchie, les juges qui contrôle le non-respect de la norme et ceux qui sanctionnent.
- L'existence du contrôle et de la contrainte sont le prix de la crédibilité, de l'effectivité du Droit et la garantie objective de son respect. On ne pourrait pas imaginer un système juridique opérationnel s'il n'y avait que des normes et des juges, sans contrôle ou sanction du non-respect de la norme. Le droit c'est d'abord un processus de contrainte et de contrôle, quelque chose de contraignant ? Oui et non, dans l'immense majorité des cas, le régime éclairé par les notions sont respectées (on ne tue pas son voisin) ; les normes juridiques sont spontanément intégrées et respectées. Il y a un nombre important de plainte mais elles sont le plus souvent respectées. C'est la simple possibilité de sanction qui fait respecter la norme. Ce n'est pas l'application d'une contrainte ou d'un contrôle qui fait que les normes soient respectées, c'est la possibilité de l'application d'une contrainte ou de contrôle. La contrainte légitime n'est donc pas tout le temps mise en œuvre.

CHAPITRE 2 : L'APPROCHE NORMATIVISTE DU DROIT

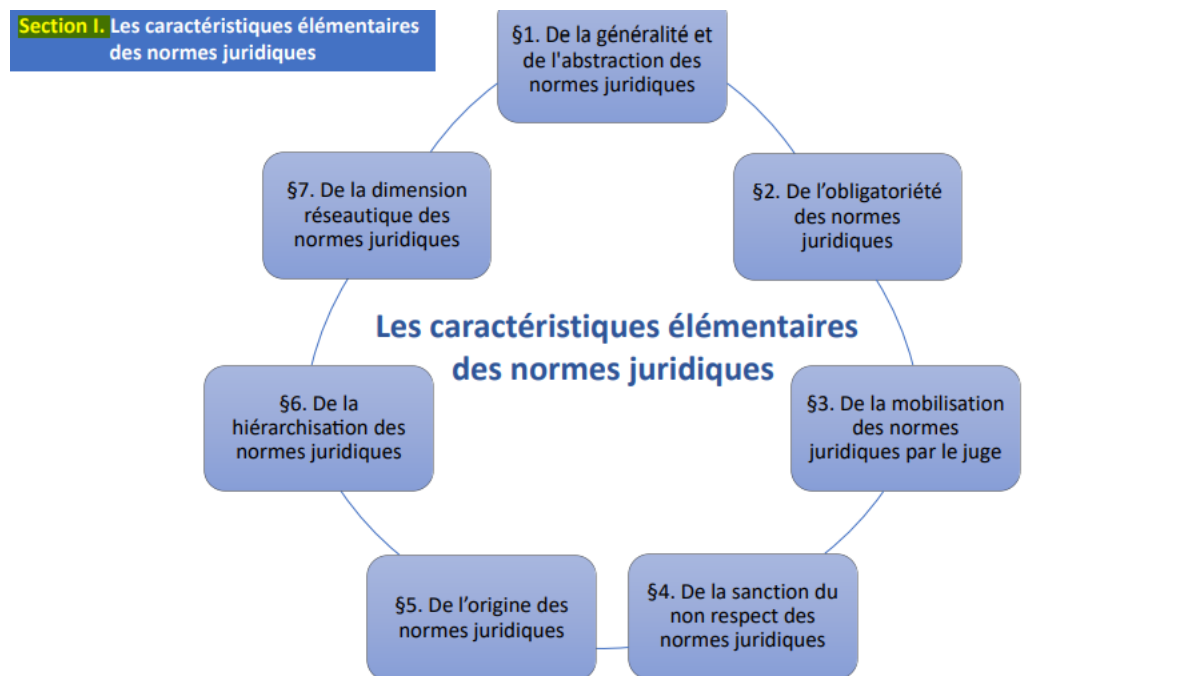
Il s'agit d'étudier le droit comme un corpus de normes juridiques. Si toutes les normes juridiques sont des normes, toutes les normes ne sont pas juridiques. Il y a tout un travail de classification qui va mettre en évidence quelle sont les conditions qui vont mettre en place une norme juridique. Il y a **7 critères cumulatifs** pour que la norme soit juridique.

- SECTION 1 : LES CARACTERISTIQUES ELEMENTAIRES DES NORMES JURIDIQUES

On parle ici du Droit positif et objectif, dans ce qu'il a de plus tangible, à savoir, un ensemble de normes généralement écrites, intitulées lois, décrets, jugement du tribunal d'instance, arrêt de la Cour de cassation. C'est un ensemble de texte qui forme un corpus juridique.

A quelle condition une norme est juridique ?

Il y a un certain nombre de critères d'identification, qui sont des éléments constitutifs du Droit, entendu comme un corpus de normes juridiques. Comme le Droit est une science qui réfléchit sur elle-même, en droit ce qui est nécessaire, c'est le vocabulaire



PARAGRAPHE 1 : DE LA GENERALITE ET DE L'ABSTRACTION DES NORMES JURIDIQUES

L'impersonnalité peut également être évoquée par certains auteurs.

La norme juridique est par principe générale et abstraite parce que :

- Le premier signifié de la généralité et de l'abstraction est que : la norme est dite juridique parce qu'elle est par principe, générale et abstraite. Sa performativité, son

organisme, est **indifférente aux individus nommément désignés et, aux actes et actions situées**. Cela veut dire que la norme juridique capture des situations théoriques. Elles ne désignent que des catégories d'individus et des catégories de situations. La norme juridique est fictivement, la volonté de tous de respecter une obligation car le collectif considère légitime de supprimer une part de sa liberté. **L'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen** met en lumière cette idée, il dispose « *la loi* (en tant que concept, le droit, l'expression de la volonté générale) **doit être la même pour TOUS, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse** ».

- La norme juridique peut être invoquée par tous et non pas seulement à ceux à qui elle s'adresse. Le **préambule de la Constitution du 27 octobre 1946** en est la preuve : « **Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent** ».
- Elle utilise des pronoms ou adjectifs définis pour construire les régimes et les notions qui la compose : **l'article 9 du code civil** dispose « **CHACUN a droit au respect de sa vie privée** », ou encore **l'article 8 du Code civil** : « **TOUT français jouira des droits civils** ».

PARAGRAPHE 2 : DE L'OBLIGATORIETE DES NORMES JURIDIQUES

L'obligatorité signifie qu'il y a, dans la norme juridique, un impératif.

- La première forme **pose une obligation**, la norme juridique peut être obligatoire car elle **fixe ce qui est à faire ou ce qui doit être fait**.
- La seconde forme de norme juridique est de **fixer ce qui est permis ou interdit**. Ce que pose la norme est obligatoire même lorsqu'elle porte une permission. On ne peut pas nous dénier une permission, c'est un impératif
- La troisième forme est qu'elle peut **fixer ce qui attribué comme pouvoir aux uns et aux autres**. C'est la **capacité**, par exemple, il faut avoir 18 ans pour voter.

Cette pensée est exprimée par **Kelsen**, la **norme juridique est toujours obligatoire et impérative**, dans le sens où elle pose une possibilité, de faire ou ne pas faire.

Il y a différents types de normes juridiques :

- La norme juridique peut donc être **prescriptive**, elle commande quelque chose, par exemple, comment doivent se comporter les époux l'un envers l'autre.
- La norme juridique peut donc être **prohibitive** porte des interdictions
- La norme juridique peut donc être **permissive**, elle transcrit des autorisations

Selon la sous-catégorie, il n'y a pas nécessairement le même régime juridique : par exemple, les normes permissives sont plus complexes à interpréter que les normes prohibitives.

On peut les distinguer avec le vocabulaire :

- Si la norme juridique est **prescriptive**, le foncteur performatif sera « **doit faire** ». Le **foncteur performatif** c'est le groupe nominal qui constitue la norme.

- Si la norme juridique est **prohibitive**, le foncteur performatif sera « ***ne doit pas faire*** ».
- Si la norme juridique est **permissive**, le foncteur performatif sera « ***peut faire*** ».

Avec ces foncteurs performatifs, on peut se faire une idée dans quelle section nous allons trouver. Ces foncteurs caractérisent seulement le **régime** de la norme juridique. Elle se compose de nombreux autres éléments, notamment qui, quoi etc.

Il y a cependant des **exceptions**, il y en a 5 mais nous allons en voir 2.

- Les normes dites **dispositives** ou constitutives, elle **pose un statut** (exemple : le possesseur de bonne foi d'un meuble en est propriétaire), il n'y a pas de permission, d'obligation ou d'interdiction mais la norme juridique reste obligatoire.
- Les normes dites **supplétives** : la **loi agit à la place des personnes**, suppléer à leur silence. Par exemple, si personne ne choisit le régime du contrat de mariage, ce mariage est soumis au régime défini par la commune. Les normes supplétives deviennent obligatoires si une autre norme ne l'étaient pas. Elles sont optionnelles, néanmoins, une fois utilisées, elles sont bien obligatoires.

PARAGRAPHE 3 : DE LA MOBILISATION DES NORMES JURIDIQUES PAR LE JUGE

La norme est juridique jusqu'à que le juge la fasse sortir du droit positif, si elle n'est pas conforme au Droit. C'est le cas également en cas du vice de consentement, si un individu est obligé de signer un contrat car il est menacé, cette norme n'est pas juridique lorsque le juge l'apprend et la définit comme telle.

Le Conseil constitutionnel crée une norme pour dire qu'une autre norme n'est pas juridique. Pour cela, il mobilise une norme (préambule de 1946).

Tant que le juge n'a pas mobilisé une norme et dit qu'elle est juridique ou non, on ne peut être sûre qu'elle le soit. Une norme juridique est certainement juridique qu'à la condition d'avoir été mobilisé par un juge.

PARAGRAPHE 4 : DE LA SANCTION DU NON-RESPECT DES NORMES JURIDIQUES

L'origine des normes occupe une approche centrale dans l'approche normativiste du droit. Cette question de la provenance de normes va nous permettre de comprendre les caractères publics, politiques, institutionnel. Cette thématique réservée aux juristes, c'est quelque chose de structurant pour la compréhension du droit ; c'est une introduction aux normes juridiques. Elle est visible du point de vue de la rédaction des normes juridiques. Il y a certains cas de figure où les éléments sont construits en creux à la rédaction de la norme, c'est le cas du vol à l'article 311-1 du code pénal : il ne le verbalise pas.

Elles sont nécessairement associées au principe de non-respect de la norme. La norme juridique ne se limite pas à un régime caractérisé par des notions, elle s'éclaire par un régime légitime d'oppression de la puissance qui a le pouvoir de sanction.

Certains éléments sont construits en creux par rapport à la rédaction de la norme. Exemple le droit, comment le droit éclairé les notions, pose le régime et définit la sanction ? Le Droit pénal ne verbalise pas le régime du vol à savoir l'interdiction. Elle est subsumée par l'existence d'une sanction. L'**article 311-1** dispose que « *le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui* » puis l'**article 311-3** dispose quant à lui « *le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende* ». On constate qu'il y a la définition, la sanction mais pas le régime.

Dans le monde du droit, il y aura très souvent des normes qui ne conditionnent pas de régimes évidents mais si elles sont associées à des normes on comprend que c'est une interdiction.

Un mot sur les principales sanctions déterminées par le Droit français :

- L'amende
- L'incarcération (la mise à l'écart du corps social : sortir l'individu du collectif auquel il nuit)
- La suspension de l'autorisation (on avait l'autorisation de faire quelque chose or elle a été suspendue : une radio qui n'a plus le droit de diffuser à la suite d'une décision du CSA temporairement)
- Le retrait de l'autorisation ($\neq$ suspension du fait de son caractère définitif : retrait du permis de conduire)
- L'expulsion
- La destruction (il est rare mais il existe en droit de l'urbanisme notamment)
- La confiscation (fréquent en matière de vol)
- La saisie (c'est fait de voir un de ses biens saisi en vue d'être vendu, le fruit de la vente permettant de verser des dommages et intérêts notamment)
- L'annulation (Il s'agit là d'un acte qui va être jugé contraire à une règle et ainsi provoque l'annulation de l'acte exemple neutralisation d'une loi constitutionnelle)
- La réparation (la réparation d'une faute ou en absence de faute ; versement de dommages et intérêts)

Les cas particuliers :

La **première famille de norme** qui ne porte **pas de sanction** est la famille des **normes de procédure**.

Exemple : Selon le Code de la justice administrative « *l'appel du jugement rendu par un tribunal administratif doit être interjeté dans les deux mois à compter de la notification du jugement* »

La sanction des normes est l'impossibilité de bénéficier des dispositions procédurales du fait du non-respect de certaines autres normes de procédure.

La **seconde famille** est celle des **normes institutives** de principes fondamentaux, elles **posent des principes**.

Exemple : Conformément à l'article 1 de la Constitution « *La France est une république laïque, démocratique...* »

La sanction des normes est le fait d'invalidier immédiatement une décision contraire à cette norme, elle est neutralisée.

La **troisième famille** est celle qui constitue les **normes attributives de compétences**.

Conformément à l'article 5 de la Constitution « *Le président de la République veille au respect de la Constitution* »

La **sanction possible du non-respect de ces compétences est définie par l'article 61**.

PARAGRAPHE 5 : DE L'ORIGINE DES NORMES JURIDIQUES (source du Droit)

La première particularité des normes juridiques est prévue par une autre norme juridique. Elles découlent d'une norme supérieure : les lois font application à la constitution, les décrets sont issus de l'existence de lois. Elles précisent comment, pourquoi et jusqu'où les normes qui prennent source en elles sont édictées.

De plus, les normes n'existent à la condition d'être issue d'une norme supérieure, elles se doivent être conformes entre elles. La mécanique normative repose sur une sorte de logique de cascade normative.

La Ve République ne s'inscrit pas véritablement dans le principe de séparation des pouvoirs mais plutôt de séparation des fonctions.

Les normes juridiques trouvent leur origine dans des normes juridiques.

Comme ces normes sont associées, elles exigent une taxinomie/arborescence/hierarchie qui repose sur les mécanismes où les sous parties sont à l'intérieur d'une sur partie par exemple les lois contiennent plusieurs catégories de lois.

A. LA LEGISLATION

Elles relèvent de la législation, on y trouve la loi mais pas seulement.

Elles présentent la particularité d'être écrite, unilatérale (norme posée par l'autorité et l'individu se doit de les respecter), abstraite, générale (nul n'est censé...), impersonnelle, impérative.

Il est d'usage de considérer cette catégorie de norme comme susceptible de s'organiser autour de 4 grandes sous catégories. La législation surplombe ces 4 grandes sous catégories.

1. LE BLOC DE CONSTITUTIONNALITE

Il est composé du moins grand nombre de normes, il doit y en avoir 400-500 normes.

Le Bloc de constitutionnalité comprend la Constitution, la DDHC, le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et la charte de l'environnement de 2004.

La Constitution se traduit en deux sous familles, la Constitution du 4 octobre 1958 et les lois « de révision » constitutionnelle.

La Constitution du 4 octobre 1958 est la source de beaucoup d'autres normes. La Constitution du 4 octobre 1958 et ses 89 articles. C'est à l'article 39 de la Constitution que l'on observe qui a le pouvoir d'initier les lois. Également, à l'article 42, qui peut discuter des projets et des propositions des lois. Ensuite, l'article 24 dispose que le Parlement vote la loi, une loi se propose, se discute et si cette dernière est positivement réalisée, elle se vote. Enfin, l'article 10 traite de la promulgation des lois par le président.

Ainsi, ce sont la source de la loi en tant que catégorie de norme. Elle trouve son origine dans la Constitution.

La constitution est aussi la source du traité (article 42)

La constitution est la source du décret (article 21)

Les lois de révision sont des normes relevant du bloc de constitutionnalité, elles sont la procédure de naissance de la Constitution et la procédure de la modification de la Constitution.

Les normes **constitutionnelles stricto sensu** :

- La loi constitutionnelle du 3 juin 1958 a été adoptée sous la IV République, elle a permis au Général De Gaulle d'édicter la naissance de la constitution de la Ve République.
- Les lois « de révision » de la Ve République sont composées en deux familles.

D'abord les lois de révision constitutionnelle de l'article 11, la constitution prévoit que le Président de la République, sur proposition du gouvernement ou proposition conjointe des deux assemblées, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics. Ainsi, le 28 octobre 1962, le peuple français, suite à un référendum admis par l'article 11, a mis en place l'élection du président de la République au suffrage universel.

Puis, les lois de révision constitutionnelle de l'article 89 (utilisé 23 fois). Cette loi organise la révision de la Constitution en tant que norme et c'est pour cela qu'elle est constitutionnelle. D'abord une loi constitutionnelle sur la base du Congrès puis une loi constitutionnelle sur la base du référendum de l'article 89 exemple celle du 2 octobre 2000 relative à la durée du mandat du PR.

La DDHC est un texte très ancien de 17 articles. La séquence normative contenue dans le préambule de la constitution qui réactive la normativité dès la DDHC. La source de la normativité de la DDHC est ainsi le préambule de notre constitution. En 1975, le Conseil constitutionnel va dans une décision admettre, confirmer, rappeler que la DDHC a valeur constitutionnelle et que les normes contenues dans ces dernières s'imposent à la loi ordinaire du parlement de la Ve République.

La DDHC est un élément du Bloc de constitutionnalité tout comme le préambule de la Constitution de 1946 et la charte de l'environnement de 2004.

Ceux ne sont pas ces mécanismes de connexion que les normes sont issus de réseaux normatifs.

À titre de synthèse, la constitution du 4 octobre 1958 trouve son origine dans la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, les lois de révision constitutionnelle trouve son origine dans la constitution. La DDHC et le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 trouvent leur origine dans la constitution et enfin la charte de l'environnement trouve son origine dans une loi de révision de la constitution.

Le bloc de constitutionnalité a été enrichi pas le conseil constitutionnalité avec deux stratégies, une stratégie d'invocation d'éléments textuels relevant des normes du bloc de constitutionnalité et une autre de révéler l'existence des normes.

Le conseil constitutionnel via la jurisprudence va révéler l'existence d'une catégorie particulière de norme baptisée les PFRLR issue du préambule de 1946.

Il évoque l'existence des PFRLR qui doivent répondre à trois critères être des principes fondamentaux contenus par des lois au cours de la république. Ainsi la loi du 1^{er} juillet 1901, relative au régime de déclaration préalable des associations, il n'a jamais été mis en cause et ainsi il constitue un PFRLR et que le législateur ne peut pas le remettre en cause car il était né législatif puis devenu constitutionnel. Depuis le Conseil constitutionnel en a reconnu une douzaine.

Ensuite, sur sa lance le conseil a révélé l'existence de principes à valeur constitutionnelle (PVC) exemple le principe de protection de la dignité de la personne humaine, respect de la vie privée.

Ensuite, il est allé encore plus loin en révélant des objectifs à valeur constitutionnelle tel quel le principe de pluralisme audiovisuel exemple en France il ne peut y avoir qu'une ligne éditoriale défendue par une chaîne.

Enfin, le conseil vient de révéler une règle/ un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France selon lequel il ne revient qu'à l'état d'opérer à des opérations d'extradition : la police ne se privatise pas. Ce principe avait une valeur supérieure aux valeurs communautaires. Ce n'est pas nécessairement toutes les règles, elles ont des particularités.

70% des centaines de milliers de normes sont constitués dans 4 blocs.

La constitution date du 4 octobre 1958

La Constitution et le bloc constitutionnel est le bloc supérieur d'irrigation des autres normes. La Constitution de 1958 trouve son origine dans la loi constitutionnelle du 3 juin 1958.

La Charte de l'environnement a été constitutionnalisée à la suite d'un référendum.

17 droits fondamentaux dans la DDHC

S'est rajouté à ces éléments de constitutionnalité :

- Un certain nombre de **PFRLR** (12), révélés par le Conseil constitutionnel car mentionné dans d'autres lois.
- Également, s'ajoutent les **Principes à Valeurs Constitutionnelle** (OVC) consacrés par le Conseil constitutionnel.
- Ainsi que les **règles ou principes inhérents** à l'identité constitutionnelle de la France.

2. LE BLOC DE CONVENTIONNALITE ET DE L'UE

Convention est utilisé en synonyme de contrat en droit privé, néanmoins, en droit public, cela correspond à des traités. Les traités sont des normes juridiques susceptibles d'être le produit de l'application d'une autre norme juridique. Des normes précisent à quelles conditions les traités peuvent devenir des normes. Il y a d'une part la première famille de difficulté, les traités à effet direct où les traités font du droit entre les états mais aussi les états signataires et leur population. C'est l'un des mécanismes qui permet au droit de s'internationaliser. D'autre part, la deuxième famille de difficulté est la question des normes juridiques du droit dérivé, produit par l'union européenne. Il ne faut pas le confondre le bloc de conventionnalité avec l'ensemble des contrats.

- **Les traités internationaux** : il y a 2 familles de traités qui n'ont pas la même normativité, cette normativité dépendant du traité lui-même. Les états définissent la portée qu'ils décident pour les différents traités.

1. **Les traités sans effet direct** : historiquement, une convention internationale pose les règles juridiques de la procédure pour créer les traités, comment ils doivent être proposés, signés, ratifiés, publiés par qui et comment etc. Cela s'intéresse à la production des traités. Les traités les plus anciens et connus sont des traités entre les Etats, qui sont des personnes morales territoriales mais aussi souveraine. C'est cette caractéristique de souveraineté qui leur donne la compétence de la compétence. Lorsqu'ils veulent créer des relations entre eux, les Etats réalisent des contrats (les traités). Ces traités sont aux Etats ce que les contrats sont aux particuliers. Ils n'ont pas d'effet direct sur les citoyens des états signataires, et ne peuvent donc pas être invoqués. Néanmoins, un Etat peut les invoquer contre un autre Etat. Cela reste entre ces personnes publiques. Il y a beaucoup de traité sans effet direct fiscaux etc. Il n'est question, dans ces traités, que des « Etats parties au présent Traité » inscrit au début du traité et, à la fin, l'autorité signataire est précisée par le Droit de chaque Etat. Les processus de maïeutiques sont fixés par des normes. (Pour les traités de l'UE qui ont un statut différent, c'est un autre titre qui les statue.)
2. **Les traités à effet direct** : sont susceptibles d'être évoqués par les citoyens des états signataires. C'est le cas de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et ratifiée le 3 mai 1974. Cette Convention est un traité, concerne les Etats, mais contient des dispositions qui vont permettre aux citoyens des signataires, d'évoquer ce traité.

Il y a 2 types de normes concernant cette production de l'effet direct :

- **les traités à effet direct horizontaux** : un citoyen contre un autre citoyen des états signataires
- **les traités à effet direct verticaux** : un citoyen à l'encontre d'un autre état signataire ou de son état signataire

On repère ces séquences normatives car, cela commence par l'énonciation « *Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe* », ce qui caractérisent les Etats signataires.

Également, il y a, dans le traité un article qui dispose qu'une partie de la Convention se joue entre les Etats signataires mais aussi entre toutes les personnes relevant de leur juridiction.

Un autre article reconnaît que toutes les juridictions des états vont pouvoir saisir la Cour (comme les citoyens aussi pour certains ?). C'est un traité direct d'invocabilité. Tous les jours, les articles de la CEDH sont invoqués.

C'est le cas de Mamere contre France : la France a été condamnée par le juge de la CourEDH après une invocation.

La norme qui reconnaît la normativité des traités (hormis ceux de l'union Européenne ?) c'est le titre 6 de la Constitution, notamment l'article 55 de la constitution : reconnaît une

autorité supérieure à celle des lois pour les traités. Il y a une différence entre la norme constitutionnelle et conventionnelle.

- **Le droit de l'Union Européenne :**

Le droit de la Convention européenne des droits de l'Homme est du droit européen aussi mais il ne faut pas le confondre avec le droit de l'Union européenne originaire. Le droit européen regroupe plusieurs normes. Le droit de l'union européenne est donc un droit spécifique du droit européen. Il se compose de 2 catégories : le droit de l'union européenne originaire et, le droit de l'Union européenne dérivée.

1. **Le droit de l'Union européenne originaire :** il y a 2 traités signés le même jour : 26 octobre 1957, avec des intitulés extrêmement proches. En droit positif français, le droit de l'union européenne originaire se constitue de

- « **Traité sur l'Union européenne** » appelé quelquefois « Traité de Maastricht » définit les objectifs, les principes directeurs de l'UE, les missions de ses institutions etc.
- « **Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne** » appelé parfois « Traité de Rome » contient des normes concernant l'établissement des grandes libertés et circulation des biens et des services, dispositions relatives aux grandes politiques européennes (agriculture),

Ces sont deux textes différents qui se renvoient les uns aux autres. Ils entretiennent entre eux des liens performatifs. Ils prévoient les compétences, les relations, l'existence d'un droit dérivé, produits par ces différents traités.

La normativité de ces deux traités est dans le titre 15 de la Constitution de 1958, dans les articles 88 et suivants « en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ». Ces deux traités constituent le droit de l'Union européenne originaire.

2. Le droit de l'Union européenne dérivé

Il y a certaines dispositions qui évoquent la possibilité de créer du droit dont les 2 principales catégories sont les règlements et directives de l'Union Européenne. Ce sont des textes d'application du traité. Selon leur portée, les procédures ne sont pas les mêmes. Les normes qui exposent l'application sont générales. Ces normes sont immédiatement applicables et évocables par les Etats membres et leurs citoyens, ce sont des normes performatives à effet direct immédiat pour les 27 états. Il ne faut pas les confondre avec les directives communautaires.

Les règlements de l'Union européenne : Les règlements ont un effet direct dès la promulgation.

Les directives de l'Union européenne : Pour les directives, il y aura une date postérieure à la date de promulgation qui donnera la date d'invocabilité. C'est pour permettre aux états entre les deux dates (date de promulgation directive et la date butoir de transposition) de réaliser du droit interne, directement mobilisable par un juge. Si les états ne le font pas, ils utilisent directement le texte lors de la date butoir de transposition.

Les règlements et les directives sont du droit français et pas du droit étranger. Néanmoins, ils ont une valeur supérieure à nos lois car ceux sont bien des traités.

Quand on parle du droit de l'Union européenne, dérivé ou originaire, on parle de **droit communautaire**.

Il ne faut pas confondre le Conseil de l'Europe et le Conseil européen :

- **Conseil européen** : une institution, un organe de l'Union européenne qui est la réunion des chefs d'états et gouvernement (une sorte de super conseil des ministres)
- **Conseil de l'Europe** : est une organisation internationale, différente de celle de l'Union européenne.

Il ne faut pas confondre :

Droit communautaire : seulement droit originaire (trouve son origine dans le droit européen originaire) et dérivé de l'UE (trouve son origine dans la Constitution), une catégorie de droit européen.

Droit européen : le droit européen en général

3. LE BLOC LEGISLATIF

Dans notre ordonnancement juridique, on va voir ce qui est qualifié de lois, du moins, plus exactement, les normes qui ont une valeur législative. Il faut distinguer ces 2 situations :

- Certaines normes sont appelées lois mais n'ont pas la valeur de loi (ex : lois constitutionnelles)
- Certaines normes ne s'appellent pas loi mais sont qualifiées de loi (certains règlements de l'article 37/ ordonnances de l'article 38)

Il faut ainsi distinguer les termes et la valeur qui sont définis par le même mot. Cela permet de définir les compétences des institutions (si loi constitutionnelle : Conseil Constitutionnel)

Le bloc législatif est l'un des plus importants blocs, il se constitue de plus de 30 000 normes dont certaines sont rassemblées dans des codes. Il se compose de

- **lois ordinaires : de l'article 34 alinéa 1,2** Elles sont votées par le Parlement qui se compose de l'Assemblée nationale et du Sénat. La loi ordinaire est normalement l'œuvre du Parlement. Néanmoins, cela n'est pas vrai, le premier ministre peut proposer des projets de lois, le Sénat peut être courtoisement écarté et le dernier mot donné à l'Assemblée etc. La loi n'est pas nécessairement la chose du Parlement et que du Parlement. Les lois sont des textes de portée générale et impersonnelle, contenant des notions éclairant les régimes, utilisées par un juge et dont, le nom respect est susceptible de porter une sanction. La mécanique de la loi est posée dans l'article 34 mais explicitée dans les articles 40,41,42, 43 etc. Les lois ordinaires peuvent

contenir des dispositions qui vont renvoyer à d'autres normes, en particulier, aux décrets. La loi ordinaire va devenir le siège de la source de normes secondaires, cela est très fréquent mais pas obligatoire.

- **lois de finances** : article 34 alinéa 4 finances avec un « s » veut dire droit budgétaire, fiscal et de la comptabilité publique. Elles ont un statut très particulier.
- **lois de financement de la sécurité sociale** : sont instituées à l'article 34 alinéa 3
- **lois de programmation** : ressemblent fortement aux lois ordinaires mais, se distinguent d'elles par leur portée.
- **lois organiques** : sont des normes secondaires à une norme primaire qui vient en définir les détails d'application. Les domaines de la loi organique sont listés dans la Constitution (article 11, 13 etc.). Elles sont soumises à une procédure différente des lois ordinaires, exposée dans l'article 46. Elles sont supérieures aux lois ordinaires.
- **lois référendaires** : dans l'article 11, elles sont adoptées par les référendums. Elles sont insusceptibles de contrôle par le Conseil Constitutionnel car votée par l'intégralité du peuple, ce ne sont pas des normes à valeur constitutionnelle.
- **lois de ratification de traité** : article 53 ne sont pas appelées ainsi mais elles sont déduites par leur portée
- **ordonnances** : exposées dans l'article 38. Sa valeur dépend si elle est ratifiée ou non.
- **mesures « exigées par les circonstances »** sont prises dans l'application de l'article 16. La valeur juridique de ses normes devrait être réglementaire mais, d'après le Conseil d'Etat et sa jurisprudence, cela dépend.

Quand on parle de loi, on peut avoir affaire à plusieurs familles de textes qui s'appellent « lois » (lois organiques) mais aussi à des normes qui sont susceptibles d'avoir la valeur de loi (ordonnances).

Les lois ordinaires sont homogènes dans le sens où, toutes ses normes trouvent leur origine dans la constitution. Néanmoins, cela ne s'effectue pas nécessairement dans les mêmes articles ou dans les mêmes périodes. Pour l'article 34, ce n'est pas non plus dans le même alinéa.

Dans la Constitution de 58, il n'y a pas 99 normes mais 320 si on compte les alinéas.

4. LE BLOC REGLEMENTAIRE

Le mot réglementaire est susceptible d'avoir plusieurs sens dans le langage juridique (au moins 4).

Il y a le :

- **le pouvoir réglementaire** : l'ensemble des autorités qui relèvent du pouvoir exécutif, qui ne relève pas du pouvoir constituant ou législatif. Il est utilisé en **synonyme d'autorité**

parlementaire. La possibilité de créer des normes d'applications des lois. Ce signifié est souvent associé au protée règlementaire mais ne veut pas dire pareil

- **la portée règlementaire** : la norme édictée par le pouvoir règlementaire à une portée générale et impersonnelle. En effet, l'autorité règlementaire ne réalise pas forcément des normes avec une portée règlementaire car il est personnel (ex : permis de conduire).
- **le bloc règlementaire** : normes édictées par des autorités règlementaires et, affiliés au pouvoir règlementaire et, ayant une portée règlementaire.

Principales sortes du **bloc règlementaire** :

- **Les décrets** : viennent de la Constitution, de différents articles. Les décrets d'applications viennent des lois. Il y a des décrets de natures différentes mais, sont pour la plupart, des décrets d'application. Il y a 4 sortes de décrets, dont 2 se dédoublent :

- **Décrets « simples » du Premier ministres** : normes instituées par l'article 21 de la Constitution : « *le premier ministre dirige l'action du Gouvernement, il assure l'exécution des lois, sous réserve de l'article 13, il exerce le pouvoir parlementaire* ». Il a le pouvoir de créer des normes, baptisées décrets, qui vont être signées de sa main, et généralement des ministres chargés de l'exécution du décret. Ils sont pris en application des dispositions contenues dans certaines lois. Il y a, dans la loi, une norme législative qui renvoie au décret le droit de ?. Dans 98% des cas, ceux sont des décrets d'application. Dans 2% des cas, ce n'est pas pris dans l'application d'une loi mais par exemple dans le domaine de la procédure administrative, du code de la route par, l'article 37 dans le **domaine du règlement autonome**.
- **Décrets « simples » du président** : Le pouvoir règlementaire appartient normalement au Premier ministre mais, le président a le pouvoir dans certaines circonstances de « faire du droit ». Ce droit s'applique à tous et ne vient pas du Parlement. Le président de la République a un pouvoir règlementaire dans 2 cas de figures :

- en application de l'article 13 alinéa 4 de la Constitution : renvoie au président de la République d'édicter des décrets qui ne sont pas donnés au Premier ministre, ce sont souvent des nominations notamment des personnes importantes.

- les dispositions de l'article 19 de la Constitution : article qui institue des pouvoirs propres du président, précisées par certaines dispositions de la constitution ; par exemple, le pouvoir de nommer par un décret simple le Premier ministre (article 8 alinéa 1).

- **Décrets en Conseil des ministres** : en vertu de l'article 13 de la Constitution. Il y a 2 cas de figures, dans 98% des cas, ces décrets sont présentés et discutés dans le Conseil des ministres et signés par le Président, le Premier ministre et les ministres responsables. Dans 2% des cas, c'est un décret simple du premier ministre que le Président aimerait présenter en Conseil des ministres. Un décret en Conseil des ministres voulu par le président ne peut pas être modifié par un décret simple,

seulement par un décret du Conseil des ministres. Sont pris en application d'articles de lois et de la Constitution.

- **Décrets en Conseil d'Etat** : exposés dans l'article 37 alinéa 1 de la Constitution. Les décrets en Conseil d'Etat doivent être soumis au Conseil d'Etat avant d'être signés, soit par le Premier ministre, soit par le président, soit par le premier ministre, président, ministres responsables. C'est une sorte de contrôle a priori. Dans les motifs du décret du Conseil d'Etat, il y aura la mention « le Conseil d'Etat entendu », or, pour un décret simple, il n'y aura pas cette séquence. Cependant, il peut également y avoir « après avis du Conseil d'Etat ». Ce sont des cas où les décrets simples sont soumis au Conseil d'Etat pour vérification voulue par la Premier ministre ou président de la République. Sont pris en application d'articles de lois et de la Constitution.

- **Les arrêtés** : sont pris en application d'articles de lois et des décrets.

- Arrêtés ministériels ou interministériels :
- Arrêtés préfectoraux
- Arrêtés régionaux - départementaux – municipaux

- **Les décisions ou délibérations etc.**

B. LE CONTRAT

Le contrat est une norme, il produit un impératif, une obligation, une réglementation et peut être mobilisable par un juge.

1. SA NATURE EN TANT QUE CATEGORIE DE NORME JURIDIQUE

De la définition du contrat (de droit privé comme public). En tant que catégorie de normes juridiques, le contrat peut se définir comme un acte juridique **issu d'un accord de volonté** passé entre deux ou plusieurs personnes privées ou publiques, afin de réciproquement s'obliger à donner, à faire, à ne pas faire ou à pouvoir faire quelque chose. **Le contrat est une norme juridique.**

En tant que catégorie de normes juridiques, le contrat réunit l'ensemble des normes juridiques **écrites** ou **orales**, **bilatérales** ou **multilatérales**, **horizontales** (les parties sont considérées comme égales), **spéciales** (spécifique pour chaque personne), concrètes (alors que la loi est abstraite), **interpersonnelles**, **obligatoire** (une fois signé on doit le suivre), **mobilisables par le juge** et dont **la puissance instituée assure la sanction du non-respect par la mise en œuvre de la contrainte légitime.**

A la différence des normes relevant du bloc législatif, les contrats peuvent ne pas être écrits ; ils le sont généralement mais pas nécessairement.

2. SES ORIGINES EN TANT QUE CATEGORIE DE NORME JURIDIQUE

Il y a 2 sources explicatives de l'origine de la normativité d'un contrat :

- pour le droit privé : le droit positif privé et général des contrats, récemment réformé par l'Ordonnance du 10 février 2016, pose l'article 1103 du Code civil la règle de droit selon laquelle : « *Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits* ».

- **droit public** : il y a **4 cas de figures** qui permettent à un contrat d'être considéré de droit public

1. Soit la loi en dispose ainsi (ex : les concessions de travaux publics que l'ordonnance du 15 juillet 2009 qualifient de contre administratif

2. Soit un texte déclare le juge administratif compétent pour régler les conflits sur le contrat dont il traite (ex : la loi du 28 Pluviôse an VIII qui avait qualifié de contrats administratifs les marchés de travaux publics en disposant que le conseil de préfectures était compétent pour se prononcer sur les difficultés pouvant élever entre entrepreneurs de travaux publics et l'Etat)

3. Soit le contrat vise l'exécution d'un service (Conseil d'Etat, époux Bertin 20 avril 1956)

4. Soit le contrat contient des clauses exorbitantes du droit commun qui confèrent à la personne publique les prérogatives ou des avantages exorbitants, ou imposent à son cocontractant des obligations ou des sujétions exorbitantes (Conseil d'Etat 31 juillet 1912, société des granits porphyroïdes des Vosges).

Synthèse : Ce qui permet le mieux de comparer toutes les normes présentées c'est la différence entre ce qui vient de la légalité et ce qui vient des contrats. Tout contentieux suppose d'abord d'étudier le problème de la compétence de l'auteur de l'acte. La thématique de l'autorité compétente pour produire l'acte est fondamentale.

Toutes les normes qui relèvent de la législation viennent d'un seul législateur. Les normes édictées sont verticales, elles sont issues de la seule volonté du législateur ; il n'y a pas de partage (contrairement au contrat).

Un contrat est d'abord établi par un échange de consentement, ils sont plusieurs, ce n'est pas une expression unilatérale de volonté.

Les normes relevant de la législation sont :

- écrites
- unilatérales
- verticales
- générales
- abstraites

- impersonnelles
- obligatoires

Les normes relevant du contrat sont :

- écrites ou orales
- bilatérales ou multilatérales
- horizontales
- spéciales
- concrètes
- interpersonnelles
- synallagmatiquement obligatoires.

C. LA COUTUME

En droit positif français, la proportion des coutumes n'a rien à voir avec il y a 400 ans. Avant, elles étaient une source extrêmement forte du droit. Aujourd'hui, elle n'a plus d'impact dans le droit français mais est très importante dans le droit international et, une source marginale du droit civil. Il y a même des coutumes en droit constitutionnel.

Historiquement, il n'y a pas de loi qui instituait la coutume. Aujourd'hui, la plupart des coutumes sont connectées à des lois ou des décrets, ou des traités. Historiquement, la coutume était une norme juridique spontanée, c'était une norme qui naissait du corps social.

1. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA COUTUME

L'élément matériel de la coutume : une pratique spécifique

- La pratique constante dans le temps (durée précise)
- La pratique répandue dans l'espace (peut être locale)

L'élément psychologique de la coutume : une *opinio juris* constituée

- La conviction que suivre la coutume est obligatoire
- Des us, usages et coutumes

2. LES PORTEES NORMATIVES DE LA COUTUME

Il y a 3 catégories de coutumes :

- La coutume « *secundum legem* » (suivant la loi) -> 98% : confirme que la coutume est bien une norme
- La coutume « *praeter legem* » (complète le silence de la loi) : femme porte le nom du mari, nom patronymique
- La coutume « *contra legem* » (contre la loi)

D. LA JURISPRUDENCE

La jurisprudence est source de droit. Le juge, en droit français, produit du droit. Le terme jurisprudence peut renvoyer soit à un tout, soit à une partie du tout. Un même mot a 2 signifié différent qui présente la particularité d'être l'un contenu dans l'autre.

Le premier signifié renvoie à toute la production de décisions de justice opérée par les innombrables juridictions. Il y a d'innombrables juridictions : du fond, d'appel, suprêmes, européennes. Les jurisprudences rajoutent du droit au droit existant, soit par interprétation, création, neutralisation etc. Il y a des arrêts qui font jurisprudences et c'est celles-ci qui font des normes. Il y a une hiérarchie des jurisprudences. Ce sont seulement les arrêts des juridictions supérieures qui font jurisprudence (Cour de Cassation, CEDH etc.). Il y a comme une pluie de norme qui vient de juridictions supérieures. C'est une hiérarchie de la juridiction. Certaines jurisprudences ont une valeur supérieure à la loi.

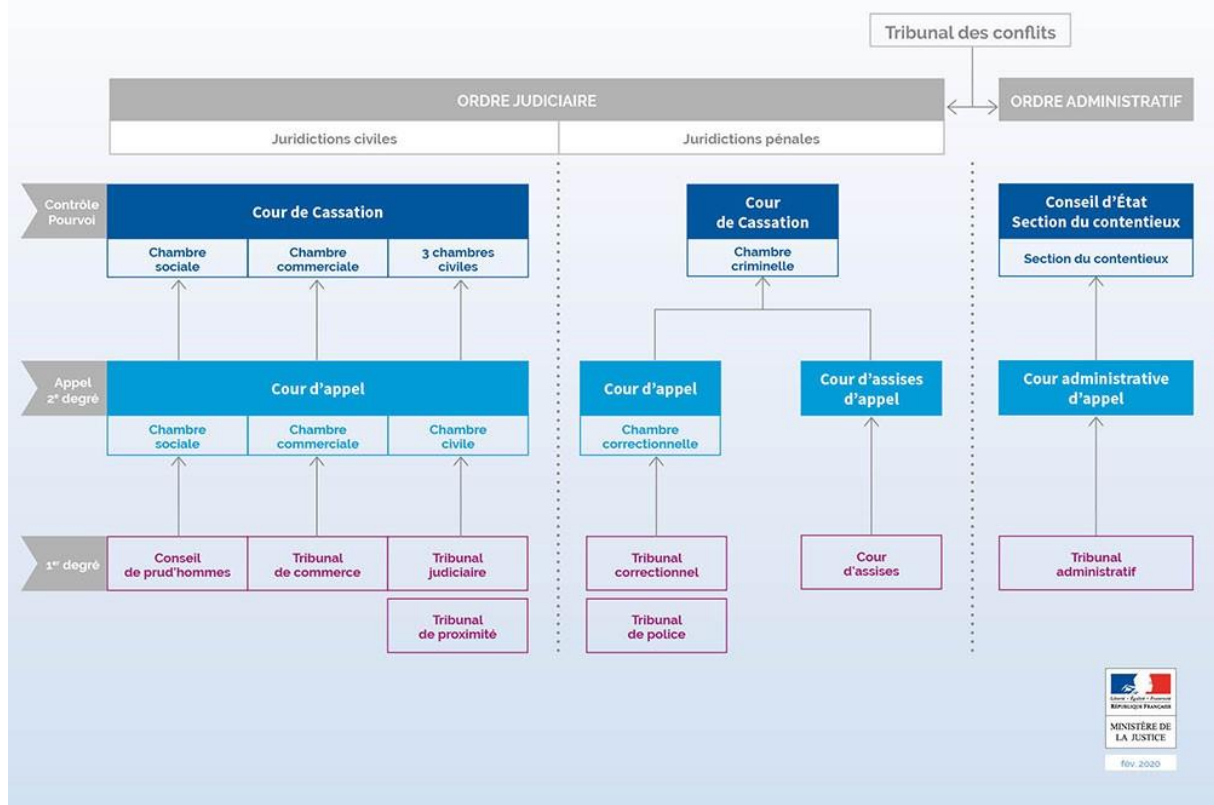
La jurisprudence ne doit pas être confondue avec la coutume. C'est une norme créée par des juges. La jurisprudence est issue de certaines décisions de justices émanant de certaines juridictions. Il ne faut pas confondre « la jurisprudence » et « faire jurisprudence » :

- « La jurisprudence » : ensemble des décisions de telle ou telle juridiction ou de tel ou tel juge,
- « Faire jurisprudence » : certaines décisions de telle ou telle juridiction ou de tel ou tel juge qui présentent une particularité normative spécifique

1- L'ESPACE JURIDICTIONNEL SPÉCIAL

Tous les juges ne produisent pas décisions susceptibles de faire jurisprudence, susceptible de créer une norme nouvelle dont la valeur peut être supra-décrétale, supra-législative, voire constitutionnelle. Il est constaté que la jurisprudence est susceptible de venir que de certains juges :

Organisation de la Justice française



Ce ne sont pas les seules juridictions à devoir être considérées lorsqu'il est question de jurisprudence. Il y a aussi le Tribunal des conflits, le Conseil constitutionnel, la Cour Européenne des Droits de l'Homme et la Cour de Justice de l'Union Européenne.

Quels sont les juges susceptibles de prendre des décisions faisant jurisprudence, donc créatrice de normes ?

Il y a seulement les juges de la Cour de Justice de l'Union Européenne, la Cour Européenne des

Droits de l'Homme, le Conseil constitutionnel, le Tribunal des conflits, la Cour de cassation, le

Conseil d'Etat, qui sont susceptibles, pour certaines décisions d'être créatrices de normes.

La jurisprudence a donc un **espace juridictionnel spécial** puisqu'il n'y a que les juridictions placées au sommet de la hiérarchie des juridictions de l'organisation de la Justice française. Leurs jurisprudences vont s'imposer d'une juridiction à l'autre et à toutes les autres juridictions dont elles relèvent, de manière descendante.

2- LES FONDEMENTS NORMATIFS DE LA JURISPRUDENCE :

Il faut distinguer l'origine de la jurisprudence relevant de l'ordre judiciaire, mais également relevant de l'ordre administratif.

- **Pour le juge judiciaire, civil** : l'Article 5 du Code Civil leur défend de créer des normes. Ils ne sont pas sensés pouvoir créer des normes générales et impersonnelles applicables à tous les citoyens (l'inverse lui rapporterait une sanction). Mais l'Article 4 du Code Civil prévoit une exception, étant la source du pouvoir jurisprudentiel de la Cour de cassation. Lorsque la loi est silencieuse, obscure ou insuffisante, le juge judiciaire, par l'action de la Cour de cassation, va pouvoir créer du droit pour compléter les lacunes de la loi. Le fondement normatif de la jurisprudence civile est l'Article 4 du Code Civil.
- **Pour le juge administratif** : en 1873, lors de la rédaction de la Constitution de la III^e République, le Tribunal des Conflits va reconnaître la nécessité consistant à créer un droit différent de celui du Code Civil qui sera applicable à l'administration. Il va reconnaître aux juges administratifs le pouvoir de créer par la jurisprudence le droit spécial applicable à l'administration. C'est dans l'arrêt du 8 février 1873, que le Tribunal des Conflits va créer une norme de droit par laquelle va être créée la jurisprudence de l'ordre administratif. C'est alors cette jurisprudence du Tribunal des Conflits qui correspond à l'origine du pouvoir que détient le Conseil d'Etat, de créer du droit administratif.

3- A QUELLES CONDITIONS LA JURISPRUDENCE EST-ELLE LÉGITIME À CRÉER DU DROIT ?

Concernant la justification de la jurisprudence française, il y a 3 situations distinctes :

- Le **silence de la loi**
- L'**obscurité de la loi**
- L'**insuffisance de la loi**

Il y a une grande proximité entre ces 3 éléments et les dispositions faites à l'Article 4 du Code Civil, mais elles sont toutes les 3 en relation avec la loi. Par principe, il faut d'abord qu'il y ait une loi pour permettre l'existence d'une jurisprudence. Par loi il faut entendre synonyme de normes juridiques (ce n'est pas forcément que des lois).

Les 4 principales manifestations de la jurisprudence, plus ou moins respectueuse du principe selon lequel la jurisprudence peut venir éclairer la loi :

- **La clarification apportée aux dispositions d'une norme écrite jugée obscure**
- **La précision apportée aux contours d'une notion contenue dans une norme écrite**
- **L'adaptation d'une norme écrite jugée insuffisante ou vieillissante** (elle est allée très loin dans certains cas)
- **La révélation d'un principe général du droit** : en l'absence totale de loi, le juge va révéler (ou créer) une norme qui va instituer une règle juridique nouvelle. Cette catégorie spéciale de jurisprudence est qualifiée, dans le langage juridique, comme relevant de la révélation des principes généraux du droit (normes révélées par certains juges qui vont compléter l'ordonnement juridique par l'édition d'une norme nouvelle). C'est par ces jurisprudences que se constitue la catégorie des principes généraux du droit, qui sont bien des normes issues de la seule volonté d'une juridiction. C'est une source substantielle du droit, certes moins importantes que d'autres, mais qui doivent être considérés comme de véritables normes.

E. LA DOCTRINE

En droit français, aujourd'hui, la doctrine n'est plus une source réelle du droit, bien que ce fut le cas auparavant. La doctrine est constituée d'un ensemble d'écrits prenant des formes

variées, qui sont issus d'expert du droit et qui vont contribuer à commenter telle ou telle norme, ou autre.

Les auteurs de la doctrine :

- Les **professeurs des universités** qui émettent des opinions dans des écrits : source hétérogène du droit, puisque pas tous les professeurs de droit possèdent les mêmes opinions.
- Les **hommes et femmes de droit** : spécialistes du droit, avocats, membres du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui vont produire des commentaires relatifs à telle ou telle jurisprudence.

Les formes de la doctrine :

La doctrine n'est pas normée comme les lois, ce sont des opinions. Aucune norme reconnaît à la doctrine une portée normative, elle ne peut donc pas être considérée comme une source du droit.

Elle peut relever plusieurs formes :

- Les **thèses**, réalisées par un professionnel du droit
- Les **traités**
- Les **manuels**
- Les **articles et chroniques**
- Les **notes de jurisprudence**

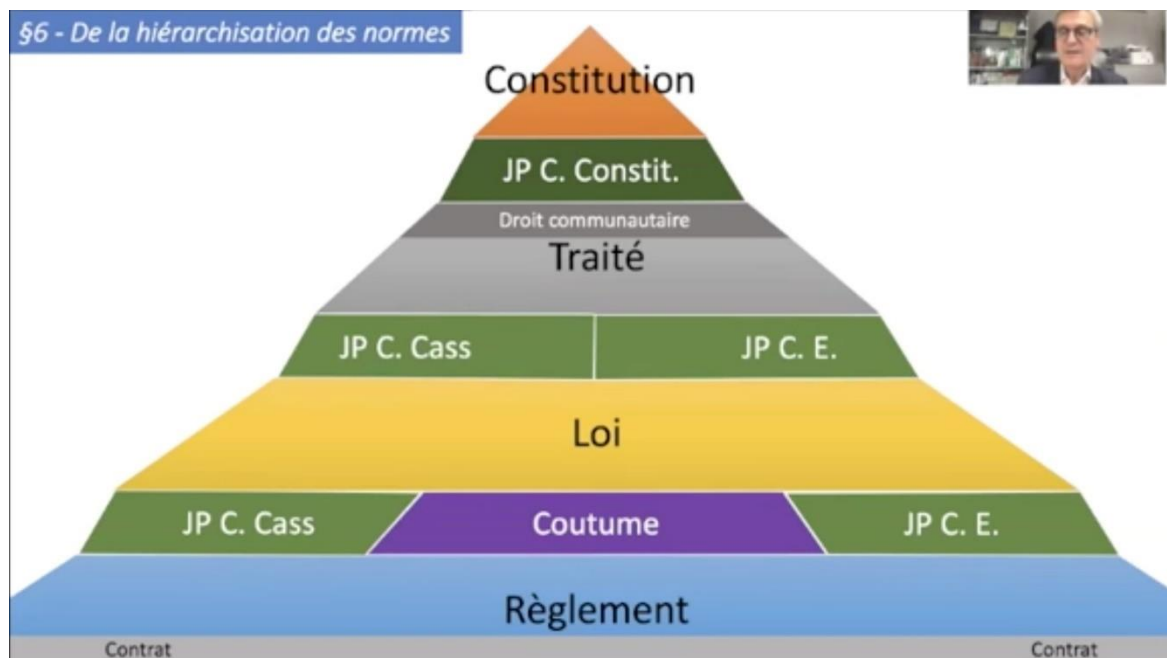
PARAGRAPHE 6 : DE LA HIERARCHISATION DES NORMES

C'est à Hans Kelsen que l'on doit cette théorie générale de hiérarchisation des normes juridiques (cf : pyramide de Kelsen). Pour bien comprendre cette théorie, il faut déjà avoir conscience d'un processus qui va partir d'un certain nombre de mots pour en retenir certains.

Les 4 différents blocs sont 4 grandes catégorisations des différentes normes juridiques, qualifié de législation, qui n'est pas la seule source du droit. Derrière chaque bloc, il y a des normes symboliques, une norme de « référence », qui les caractérise (ex : le bloc de constitutionnalité est symbolisé par la Constitution). En partant de ces désignations, on a l'évocation, derrière les normes, des pouvoirs (ex : derrière les normes législatives, il y a le pouvoir législatif). Derrière ces pouvoirs, il va y avoir un principe de conformité de certaines normes, et de validité de certaines normes. Ces principes de conformité et de validité sont au cœur de la hiérarchie des normes et de la pyramide de Kelsen. Il y a 4 grands types de normes qui vont constituer les strates de la pyramide fondamentale, placées de manière hiérarchisée :

- 1) La **Constitution**
- 2) Le **traité**
- 3) La **loi**
- 4) Le **règlement**

C'est la Constitution qui institue le traité, la loi et le règlement. C'est donc par une logique normative que ces 4 normes se positionnent verticalement par un lien de conformité et de validité. En effet, les traités doivent être conformes à la Constitution, les lois doivent être conformes aux traités et à la Constitution, et les règlements doivent être conformes aux lois, aux traités et à la Constitution. Quand on observe ce phénomène sous la forme d'une pyramide, on s'aperçoit qu'à la base de la pyramide vont se glisser les contrats ; la coutume se glisse entre la loi et le règlement ; le droit communautaire se glisse en haut des traités. C'est la Constitution qui institue ce principe de conformité et de validité de la pyramide de Kelsen. La jurisprudence de la Cour d cassation n'a pas une valeur constitutionnelle mais une valeur supra-règlementaire et infra- législative, comme le Conseil d'Etat. Mais par leur pouvoir normatif, la jurisprudence de ces 2 juridictions est susceptible de monter d'un cran, et d'avoir une valeur supra-législative. C'est rare mais c'est le cas lorsque ces juridictions révèlent un principe général du droit, à valeur supra législative. Quant à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, elle a une valeur supra conventionnelle, supra-législative, voire supra-règlementaire. Les juges du Conseil constitutionnel ont une position supérieure aux autres juges, ce qui explique que sa jurisprudence s'impose aux autres juges. Il revient ainsi aux juges d'assurer le principe de conformité. Dans le cas où ils constateraient une non-conformité, c'est à eux de neutraliser le texte jugé non-conforme.



Quel juge à quel pouvoir ?

- Le **contrôle règlementaire** (le contrôle de la légalité des règlements) : c'est le Conseil d'Etat qui est la juridiction de principe, la. Gardien de la légalité, du respect de la loi. Le rôle du Conseil d'Etat est de contrôler si un texte relevant du bloc règlementaire est conforme à la loi. Il arrive qu'il revienne également à la Cour de cassation d'apprécier la légalité de tel ou tel élément.
- Le **contrôle de conventionalité** (le contrôle de conformité aux traités des lois) : il revient à la Cour de cassation ou du Conseil d'Etat, de vérifier la conformité des lois par

rapport aux traités. Ce sont donc des juges nationaux qui vont apprécier le respect du droit international en général et communautaire en particulier. Il faut cependant considérer d'autres juges que ceux relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, à savoir les juges de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (associée à la CEDH), et les juges de la Cour de Justice Européenne (associée aux traités sur l'EU). C'est donc ces 4 juges qui peuvent être amenés à reconnaître la non-conformité de telle loi à tel traité, qui peuvent donc être amenés à neutraliser l'application de la loi, et d'imposer l'application de la norme conventionnel (au détriment de la norme législative).

- **Le contrôle de constitutionnalité** (le contrôle de conformité à la Constitution des normes inférieures) : il y a 2 types de contrôles exercés par le Conseil constitutionnel :

- **Le contrôle de la constitutionnalité des lois** peut être effectué par la procédure dite *a priori* (avant la promulgation de la loi) en vertu de l'Article 61 de la Constitution, mais également par un contrôle dit *a posteriori* (après la promulgation de la loi = QPC) en vertu de l'Article 61-1 de la Constitution.

- **Le contrôle de la constitutionnalité des traités** est effectué en vertu de l'Article 54 de la Constitution.

L'ordonnancement juridique (la pyramide de Kelsen) est assuré par les juges, par ce processus de contrôle de validité des normes inférieures aux normes supérieures et par la neutralisation de l'application de normes inférieures jugées non-conformes aux normes supérieures, par les juges. C'est une certaine représentation de l'Etat.

PARAGRAPHE 7 : DE LA DIMENSION RESAUTIQUE DES NORMES

Les normes constituent des points d'un réseau et elles sont liées entre elles par des liens sémantiques, des liens de procédure.

Il y a bien une organisation hiérarchique animé par un principe de conformité. Mais il y a d'autres niveaux de connexions.

Le droit est un univers constitué de normes : lois, traités... Un peu comme notre univers qui est constitué de planètes, étoiles... Tout un ensemble de normes qui sont situés dans un ordre juridique cohérent et rendu cohérent par le principe de conformité et d'existence d'un ordre juridique donné sur un territoire donné.

Quand on étudie les normes de près, dans les normes elles-mêmes il existe très souvent des séquences normatives qui vont créer un pont sémantique ou logique vers d'autres normes. Ces liens vont faire une sorte de maillage entre les normes pour finaliser un réseau.

A l'intérieur des normes il y a une famille de normes, à savoir les normes relevant du droit pénal, le droit pénal qui est un ensemble de normes organisation la sanction pénale du non-respect de toutes les autres. C'est le cas d'énormément de lois décrets, contrats... ex : le droit pénal bien que constituer dans un code est en fait issu d'une multitude de loi qui sont

venu poser des articles, les modifier, les abroger. Le code est un rassemblement de l'ensemble des lois.

Ex : art 221-3 du code pénal dispose que « le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. » Les premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article à savoir l'assassinat.

Nous avons ici dans l'article 2221 l'évocation d'un autre article et donc nous avons l'exemple type d'un lien textuel entre une norme posée par la loi du 17 mai 2011 et codifiée à l'article 221 et une autre norme tel qu'établi par une loi du 12 décembre 2011 et codifiée à l'article 132-23. On constate donc l'existence d'un lien entre ces 2 normes qui est un **lien textuel** qui va permettre de compléter la rédaction de l'article 221-3 par les dispositions de l'article 232 concernant la problématique de la période de sûreté.

On s'aperçoit que le tissu rationnel normatif ne se limite pas à une logique de conformité verticale et descendante.

Il existe aussi d'autres types de liens de nature sémantique. Dans le sens où si nous reprenons l'article 221-3, qu'est-ce qu'un meurtre ? Il est utile de le savoir, puisque si nous savons que l'assassinat est un meurtre commis avec préméditation, on ne sait pas ce qu'est un meurtre et comment on ne sait pas ce qu'est un meurtre comment on peut savoir ce qu'est un assassinat ?

Il suffit d'aller à l'article 221-1 pour trouver la norme qui nous donne ma définition du meurtre qui est « le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Puni de 30 ans de réclusion criminelle. »

L'assassinat est un meurtre de nature particulière, car il y a une préméditation et que le meurtre est le fait de donner volontairement la mort à autrui, en d'autres termes le fait de donner accidentellement la mort à autrui n'est pas un meurtre. Et donc si ce n'est pas un meurtre, ce n'est pas un assassinat.

Toute cette logique est opérée par un lien sémantique, la définition donnée par une norme qu'on retrouve à une autre norme.

Du point de vue des liens sémantiques, il y en a énormément, d'où l'importance du vocabulaire juridique.

C'est par le lien du sens des mots que s'organise la compréhension des notions et de la bonne mobilisation du régime de la norme.

Ex : il peut y avoir **des liens sémantiques** qui reposent sur des évolutions, des mutations grammaticales comme « meurtre » ou crime » qui devient un adjectif « criminel » mais qu'est-ce qu'une « réclusion criminelle » ? C'est une réclusion en rapport avec un crime, il faut aller voir une autre norme pour trouver la définition. Le terme de réclusion criminelle est aussi utilisé dans l'article 221-3 donc il y a une double nécessité à comprendre, si elle est criminelle elle a donc un statut spécial.

Il y a **3 catégories** : crime, délit et les contraventions.

On peut avoir des réclusions délictuelles, ou contraventionnelles et selon la nature de l'adjectif de réclusion, la nature de l'enfermement va être juridiquement différente. A chaque norme on va trouver des groupes nominaux, adjectifs, verbes où on va chercher le sens dans d'autres normes, les normes s'alimentent entre elles par des liens sémantiques.

Exemple : Dans l'article 11-1 on a le mot « contravention » et on va chercher à l'article 131-12 les peines contraventionnelles.

Le droit s'organise bien verticalement les unes aux autres dans un lien hiérarchique de conformité et horizontalement par l'utilisation de liens soit normatifs, soit de liens sémantiques qui renvoient à une autre norme le soin de préciser le sens de certains éléments d'une norme première.

Cette dimension réseautique elle se connecte à un autre niveau de connexion plus élevé entre un certain type de normes ou certaines catégories de normes, ces liens empruntant plusieurs logiques. Par exemple, on constate l'existence de liens dits de Genèse entre la Constitution et la loi organique car la Constitution précise la loi organique, comment elle doit être adoptée, et comment elle vient préciser les articles. La Constitution est l'origine des lois organiques et elle en commande la Genèse.

Ce sont des liens de genèse car c'est la constitution qui pose les normes.

Les liens d'interprétation :

On a une loi qui fait l'objet d'une QPC et qui invite donc le conseil constitutionnel à donner le sens ou interpréter telle ou telle disposition de la loi pour savoir si elle est conforme à la Constitution. Donc c'est au regard de la loi et de la Constitution que le conseil constitutionnel va prendre une décision qui est susceptible de faire jurisprudence et si c'est le cas elle va s'imposer aux futures jurisprudences de cassation et conseil d'Etat.

On peut aussi rencontrer des cas d'interprétation sous réserve où le conseil constitutionnel va dire que telle disposition de telle loi est bien conforme à la Constitution si elle est interprétée de cette façon, donc elle s'impose à tous les juges de France. **Et donc avec des liens d'interprétation la position du juge constitutionnel devient la norme supérieure du dispositif et s'impose à tous.**

Liens d'applications :

Exemple : On a un contrat qui fait souci, les partis ne sont pas d'accord sur les interprétations de clause donc ils saisissent le juge. Le juge considère le contrat, discute de la validité du contrat. La Cour de cassation va voir la loi et interprète le contrat, l'analyse au regard de la loi et considère respecte bien la loi donc le contrat est bien valide. Tout ceci est bien constitutifs de liens entre les normes.

Liens d'exception d'illégalité :

Exemple : le premier ministre décide d'édicter un décret sur les voies départementales par rapport aux transports et ce décret prévoit l'édiction d'un arrêté du ministre des Transports

pour préciser un détail. Mais cet arrêté dit quasiment l'inverse du décret. Nous on reçoit une amende pour le non-respect de l'arrêté et on s'aperçoit que l'arrêté n'est pas conforme au décret donc on peut saisir le juge administratif. Et on peut aussi se demander si le décret est conforme à la Constitution parce que c'est un décret supposé de l'article 37 mais il devrait être un décret d'application. Et donc je demande à ne pas payer mon amende et le juge va regarder et s'il constate que le décret initial était bien illégal l'amende est annulée.

Plusieurs normes décrets, arrêtés, s'articulent pour déterminer l'état de stabilité du système. Enfin

Les liens d'arbitrages ou de médiation

Exemple : Le conseil constitutionnel est saisi d'une QPC discutant de la constitutionnalité ou de la légalité de la « corrida ». Le conseil constitutionnel va devoir arbitrer et générer une médiation normative entre le code pénal qui a son article 521-1 sanctionne le fait d'exercer des sévices graves sur des animaux et la coutume de la tauromachie invoquée par ceux qui considèrent que ceci est légitime. Le conseil constitutionnel va devoir organiser une connexion entre 2 normes et sa jurisprudence en vue d'arbitrer entre 2 normes de nature différente mais de valeurs identiques. Et là le conseil constitutionnel a considéré que dans la région où la tauromachie est une tradition, dans ce secteur géographique, la loi est neutralisée. C'est un exemple de triangulation entre 3 normes : coutume, loi, et jurisprudence.

- **SECTION 2 : LES FONCTIONS PRINCIPALES DES NORMES JURIDIQUES**

(C'est une approche normativiste !!!)

PARAGRAPHE 1 : LA FONCTION ORGANISATIONNELLE DES NORMES JURIDIQUES

L'ensemble des normes juridique a bien pour fonction d'organiser l'ensemble de la société. Dans l'approche normative cette organisation repose sur la constitution d'un tissu, d'un réseau, d'un tissu de rapports juridiques entre des normes elles-mêmes et également entre les normes et les personnes, objets, auxquels elles s'appliquent. Le droit organise le sociétal par un tissu juridique impératif. Ce tissu est constitué par les normes juridiques se superpose aux rapports moraux, religieux. On peut avoir un système où il y a qu'une organisation sociale uniquement constituée d'un tissu juridique impératif. C'est ce tissu qui est organisationnel au groupe et au collectif. Ces liens impératifs peuvent concerner plusieurs types de personnes, de situation ou de chose. On peut avoir des normes qui organisent les rapports avec les personnes ; par exemple : le mari et son épouse, le contribuable et l'Etat, les personnes physiques ou morales, mais des personnes.

Exemple : le droit du mariage, droit civil du mariage organise des rapports entre des personnes physiques. Le droit des affaires ça va être avec des personnes morales. Il peut y avoir aussi des normes qui organisent des rapports entre des actes juridiques, des normes juridiques elles-mêmes, mais vous pouvez également avoir des normes juridiques qui tissent des rapports juridiques entre des biens par exemple la règle selon laquelle l'accessoire suit le

principal, des normes qui organisent des rapports de comportement comme la sanction associée à une infraction.

Exemple : Le fait de griller un feu rouge entraîne si le contrôle de l'infraction est fonctionnel et si le juge constate qu'il y a indiscutablement infraction va entraîner une amende pénale et va nous obliger à payer ou qui va nous interdire un comportement parce que le permis va être annuler.

C'est ainsi qu'on s'aperçoit que dans cette fonction organisationnelle opérée par la norme juridique, ce dont il est question c'est l'organisation de rapports juridiques entre des personnes, des personnes et des choses, entre des personnes et des actes....

C'est ainsi que se tisse une toile normative qui va in fine conformer le corps social en vue d'organiser ce dernier.

PARAGRAPHE 2 : LA FONCTION REFERENTIELLE DES NORMES JURIDIQUES

La fonction référentielle des normes juridiques est plus subtile que la précédente, on peut considérer que l'ensemble des normes juridiques applicables sur un instant donné peut également jouer un rôle d'évaluation de situation, d'action, de conduite, au regard des normes c'est à dire que le droit va jouer un modèle ou de façon plus implexe un rôle de patron, quelque chose qui dessine schématiquement une forme qui doit être respecté pour que tout se passe bien. Le système de norme va servir de référence pour déterminer comment des actions, conduites, situations doivent être envisagés pour être conforme aux normes posées et permettre une réalisation optimale de la démarche puisque le fait de respecter la loi neutralise le risque associé à la sanction du non-respect de la norme. Et ce faisant il est plus rentable de faire les choses comme elles sont prévues que de faire soit selon son bon vouloir soit consciemment de façon contraire à ce qu'elle devrait être parce qu'on va s'installer ans une situation de fragilité d'un point de vue de la pérennité de notre action.

Ex : on achète une maison sans passer devant le notaire en cachant la vente ça va fragiliser la validité du droit de propriété et cette fragilisation peut durer des décennies. Il vaut mieux faire les choses conformes à la norme plutôt que de rentrer en irrégularité.

Cette fonction référentielle joue autant pour les actions futures que passées. Pour l'action future c'est assez limpide par exemple si on veut conclure un contrat on peut évaluer les risques associés au fait de le faire totalement en dehors du respect des normes et le coût que celui-ci va impliquer dans le cadre du respect des normes. Concernant les actions passées ça marche aussi, parce que le fait de na pas avoir respecté une norme a un instant donné, par exemple mon grand-père lorsqu'il a fait l'acquisition de la maison, il l'a fait de façon rocambolesque loin des notaires etc.

Evidemment qu'on n'était pas au courant et on a hériter de cette maison, mais si un jour on découvre le souci on prend la mesure des conséquences rétro actives que peut avoir une mauvaise évaluation du risque associée au non-respect d'une norme juridique.

C'est ainsi que l'on constate que le système de norme peut fonctionner pour donner des directions visant à évaluer des comportements, des actions, des abstentions par rapport à ce qui devrait être. C'est une logique d'évaluation des risques liés à la mise en œuvre d'actions visant à respecter la loi ou au refus d'émettre en œuvre ces actions et au poids que va constituer le fait de savoir que l'action est illégale. C'est un processus tout à fait fonctionnel, réel.

PARAGRAPHE 3 : LA FONCTION DECLARATOIRE DES NORMES JURIDIQUES

La fonction déclaratoire est plutôt dans l'espace des jurislatoeurs, des autorités qui par des normes juridiques vont reconnaître le pouvoir d'édicter des normes juridiques. Lors de cet acte de création vous pouvez avoir des normes juridiques qui sont parfaites, elles posent des régimes, éclairés par des notions et qui prévoient des sanctions en cas de non-respect, dans ce cas on a une fonction organisationnelle ou référentielle.

Mais on peut parfois avoir des normes du type « la communication audiovisuelle est libre », Article 1^{er} dans la première rédaction dans la loi du 30 septembre 1986. Pour donner suite à 111 articles qui disent comment cette liberté doit être mise en œuvre. Cette déclaration elle n'est pas totalement dépourvue de normativité dans le sens où si une liberté est posée il ne peut pas y avoir un régime juridique qui vient totalement l'interdire. Il y a surtout une portée politique, déclaratoire de la norme. Le fait de dire « Le 30 septembre 1986 la communication de l'audio visuelle est libre » c'est dire politiquement que désormais il n'y aura plus de monopole public en matière de radio ou de télévision. Donc c'est déclarer une réalité politique par rapport à une activité et une situation X ou Y. Lorsque la loi « KIOU » (???) de 1982 énonce à son article 1 « le droit de l'habitat est un droit fondamentale on peut pas considérer que la norme soit normative ou performative. Le fait de dire droit fondamental c'est une fonction politique qui porte un indicateur sur l'importance du droit proclamé. Dans cette fonction déclaratoire le droit est bien ensemble de normes produites par un ensemble de législateurs mais ça n'est pas que ça.

Si des normes juridiques peuvent avoir des fonctions déclaratoires c'est d'abord qu'elles sont l'expression d'une volonté politique au sens noble du terme. Elles ont pour fonction d'organiser le collectif, de permettre aux citoyens d'évaluer leurs actions par rapport à la volonté de la cité. Le droit est très politique. Cette fonction déclaratoire même si elle peut paraître décorative, elle est très caractéristique de ce qui est aussi le droit en tant qu'ensemble de normes.

Le droit est bien un outil du collectif, d'orientation et d'évaluation des individus constitutifs du collectif.

TITRE 2 : DE LA LANGUE ET DE L'ORGANISATION DU DROIT

CHAPITRE 1 : DU VOCABULAIRE ET DES DISCOURS JURIDIQUES

- SECTION 1 : LES CARACTERISTIQUES DU VOCABULAIRE JURIDIQUE

PARAGRAPHE 1 : UN CHAMP LEXICAL ETENDU STRUCTURE PAR DES MULTIPLES ESPACES LEXICAUX

A. EXEMPLES DE NOMS ; DE VERBES, D'ADJECTIFS RELEVANT DE LA LANGUE DU DROIT

Cela consisterait à étudier la littérature juridique. L'une des caractéristiques de la norme juridique, sa généralité, est portée par des mots. Lorsqu'on considère les normes juridiques (constitution, loi, traités), on se rend compte que ce langage est presque toujours écrit (loi, contrat, traité), il est question d'un texte composé de mots qui produisent des paragraphes etc. Pour les coutumes, cela est moins écrit, néanmoins, certaines sont légalisées et donc inscrites.

On constate, qu'il y a minimum 700 mots à maîtriser mais, dans la totalité il y en a environ 10 000 pour comprendre le droit. Quand on considère les noms du champ lexical du droit, on se rend compte que certains **mots viennent du courant commun** (autonomie) mais d'autres, **viennent du langage commun mais, ont des sens très particuliers** comme le « *barreau* » qui n'a pas un sens qui est celui du langage commun et produit ainsi des ambiguïtés, enfin, il y a **des mots qui sont uniquement propre au droit** comme « *abusus* ». Cela en est de même pour les adjectifs et pour les verbes. Ces mots ont donc des sens variables et parfois très éloignés de leur sens commun. Ces mots se constituent en famille, utilisée en droit civil de la famille par exemple, utilisée en droit du travail. Ces mots vont se regrouper mais, ce groupe est caractéristique de certaines matières, ils ne sont pas exclusivement dans leur catégorie mais, majoritairement (droit administratif : conforme, constitutionnel etc.). Quand on apprend la langue du droit, c'est en réalité **des langues des droits** qu'il va falloir apprendre du fait de ces espaces lexicaux distincts. Ces langues différentes renvoient ainsi à des matières différentes. Par exemple, « domaine public » dans le cadre du droit administratif, définit un type de propriété publique alors que, en droit de la propriété littéraire artistique est un mot qui définit que l'œuvre est tombée dans le domaine public et donc, on peut l'utiliser sans payer. L'analyse de la langue est donc au cœur de nos préoccupations.

B. UNE IMPORTANCE PARTICULIERE DONNEE AUX PRONOMS INDEFINIS, ADJECTIFS INDEFINIS ET ADVERBES

C'est typique du style juridique où, les pronoms indéfinis, adjectifs indéfinis et adverbes ont beaucoup de place. Cette surabondance s'explique principalement par la **place que les notions jouent dans le cadre de la détermination de la règle de droit**. La loi est toujours constituée d'un régime « il est interdit de », « il est obligatoire de » ; ces régimes juridiques qui sont au cœur de la norme doivent être précisés pour dire qui ne doit pas faire, quand etc. Il faut donc avoir les informations et, cette question concerne la dimension des notions. Les notions juridiques définissent le « qui » la personne à qui s'adresse la règle, le « quand », le

« où », le « combien », le « comment ». Toutes ces notions sont matérialisées par un vocabulaire constitué de termes dont le caractère est toujours universel, impersonnel.

Exemple : - si on prend l'exemple de « qui », il est évoqué « quiconque » donc tout le monde, « autrui » signifie quiconque sauf vous, « chacun » c'est tous, « nul » personne etc. **(Systématique)**

- Pour le « quand » : « à tout moment » tout le temps, « jamais » dans aucune situation. **(Moins fréquent)**

- Pour le « où » : « partout », « en tous lieux », « nulle part », « sur le territoire de la République » etc. Voilà comment s'exprime l'espace dans la norme. Il est donc très difficile de définir exactement. **(Moins fréquent)**

- Pour le « combien » ; « rien » négation, jamais ; « toute ». **(Rare)**

- Pour le « comment » : « quel que soit » **(encore plus rare)**.

Ces termes donnent rarement lieu à une interprétation subtile.

- **SECTION 2 : LES TROIS PRINCIPAUX DISCOURS JURIDIQUES**

- **PARAGRAPHE 1 : LE DISCOURS LEGISLATIF**

Le **discours législatif** se présente aujourd'hui, **en droit positif, toujours écrit, structuré en articles et rédigé en français**. Cette logique a pour conséquence d'avoir des phrases très longues en vue d'avoir des articles composés d'une seule phrase. Le style emprunte des **voix impersonnelles et passives**. Aussi, le texte est **écrit à l'indicatif** et non l'impératif. Ce n'est pas un style facile pour manipuler des choses complexes mais, c'est ainsi que les lois se rédigent. L'utilisation du **présent de l'indicatif doit être entendu comme l'expression de l'impératif**, ce n'est pas une option.

- **PARAGRAPHE 2 : LE DISCOURS « COUTUMIER »**

Le **discours « coutumier »** renvoie à des normes contenues dans des coutumes, des usages, des usus, des adages, qui **sont généralement formalisée dans un style désuet, ancien**. Également, étant donné que c'est un principe, il a **souvent une forme orale** avec une **dimension stylistique parfois poétique et surtout brève**.

Exemple : « *Nemo auditur propriam turpitudinem allegans* », nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, on ne peut pas invoquer le fait qu'on a volé un voleur pour neutraliser le fait qu'on l'a volé. Un autre exemple est « *nulle n'est censé ignorer la loi* » on ne peut utiliser l'ignorance de la loi pour développer un argument qu'on n'est pas fautif car on ne savait pas que c'était interdit.

PARAGRAPHE 3 : LE DISCOURS JURIDICTIONNEL

Le **discours juridictionnel** a une **forme réglementaire** organisée par des normes indiquant aux juges comment ils doivent appliquer la loi. Cette forme est le fruit de normes, voire de coutume. Lorsqu'on considère cet aspect formel, on doit prendre acte qu'il est toujours structuré en un premier temps, d'une **séquence dite de visas** qui sont les éléments visés par l'arrêt. C'est un autre exemple de lien normatif. Les visas d'un jugement sont en réalité **les indicateurs que la norme juridique vise**, qu'elle invoque. Il y a un lien entre normatif créé entre le jugement et d'autres normes. Il y a ensuite les **motifs**, avec « attendu que » ou « considérant que ». Enfin, cela se termine par un **dispositif** qui formalise le jugement en lui-même, c'est cette **séquence qui est performative**. Selon le jugement, la décisions, l'arrêt, **l'apport** se situe parfois dans les visas, souvent dans les motifs et, **rarement dans le dispositif**.

Au-delà de la forme, le discours juridictionnel présente une autre particularité de structure qui lui est vraiment propre ; c'est le **raisonnement juridictionnel contenu dans les motifs**.

On s'intéresse alors à la **structuration syllogistique** du discours juridictionnel, se dessine une structure démonstrative du style « *Tous les Hommes sont mortels, Socrate étant un Homme donc Socrate est mortel* ». Ceux sont des structures particulières de logiques. On peut avoir une majeure constituée par les faits, une mineure constituée par la norme et une conclusion des 2 ou, inversement. Cela donne toujours le même résultat. La plupart du temps, la majeure constate les faits et la mineure expose la norme applicable car cela est plus pratique mais, cela peut être inversé.

CHAPITRE 2 : LES ORDONNANCES DU DROIT

• SECTION 1 : L'ORDONNANCEMENT PAR LA DISTINCTION DROIT PRIVE/ DROIT PUBLIC

Elle repose sur une **classification, opposant sur une distanciation entre des normes mobilisables par le juge judiciaire ou le juge administratif**. Le droit associé à la norme relève ainsi de telle ou telle famille **selon celui qui l'applique**. Cette classification relève aussi sur des usages et des disciplines et donc, une structuration de l'enseignement du droit.

Pour filler la métaphore de l'arbre de droit, il y a

- Les matières qui sont considérés relevant du droit privé : ceux sont les matières qui organisent des rapports entre les personnes privées, entre les choses et les personnes privées etc.

- La première matière qui contient ces normes est le **droit civil**, c'est le droit des personnes, des biens, des faits, de la responsabilité, des contrats etc. C'est le droit commun des personnes privées.
- Il y a également le **droit commercial** qui organise les relations entre les commerçants, entre les commerçants et leur activités commerciales etc. Ce droit s'alimente dans le droit moyenâgeux et, est parfois qualifié de **droit des affaires**.
- Aussi, il y a le **droit international des personnes privées**, il organise les relations entre les personnes privées dans leur rapport, lorsque ces rapports présentent des **éléments d'extranéité**, c'est-à-dire **2 systèmes de droit différents**, de 2 états différents.
- De plus, il y a la **procédure civile** qui **organise les mécanismes de la mise en œuvre des procédures judiciaires**.
- Le **droit du travail**
- Le **droit pénal** néanmoins, ce droit organise la sanction par l'état, c'est un droit très étatique pour un droit privé.

- Les matières qui sont considérés relevant du droit public :

- Le **droit constitutionnel**
- Le **droit administratif**
- Le **droit financier public**
- Le **droit international public**
- La **procédure administrative**

- Se situent au « centre de l'arbre » comme :

- Le **droit européen** : organise les relations entre personnes privées entre elles mais aussi les relations entre personnes privées et Etat, il est tiré de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et libertés fondamentales.
- Le **droit de l'Union européenne**

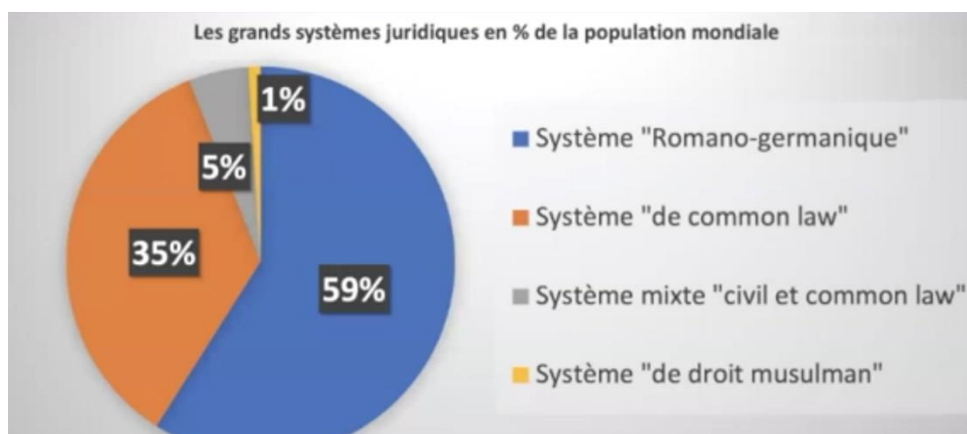
Toutes ces branches, ces normes, sont éclairés par l'**histoire du droit**, l'**anthropologie** et la **sociologie**, le **droit comparé**, l'**économie** et le **management**, la **science politique** etc. Ces matières ne sont pas forcément juridiques mais sont des approches des matières juridiques qui permettent de comprendre les tenants et aboutissants de toutes ces normes juridiques.



- SECTION 2 : L'ORDONNANCEMENT PAR LA DISTINCTION « DROIT ROMANO-GERMANIQUE/ DROIT DE « COMMON LAW »

Il s'agit de s'intéresser à l'étude de droit étranger. Quand on étudie d'autres droits, on constate que tous les états, dans une logique pas toujours régionale, fabriquent des systèmes normatifs qui présentent des caractéristiques communes mais, ces systèmes ne sont pas homogènes, il n'y a pas de partout la même organisation ou les mêmes principes fondamentaux. On peut considérer, aujourd'hui, qu'il y a **4 grands systèmes de droit** aujourd'hui **applicables** sur les 7 milliards de personnes :

- Le **système romano-germanique** comme en Chine
- Le **système de Common Law** comme aux US (pays riches la plupart du temps)
- Le **système mixte « civil et Common Law »** comme le droit mauricien
- Les **systèmes de « droit musulman »** car ils positionnent les normes religieuses comme sources du droit voire, supra-constitutionnelles du Droit.



PARAGRAPHE 1 : LE SYSTEME DIT « ROMANO-GERMANIQUE »

Le système romano-germanique a pour particularité, de **reposer sur des normes écrites relevant de la législation**, constituées en codes ou des lois. Ces systèmes reconnaissent aux **juges et à la jurisprudence**, une **place** apparemment **mineure**.

PARAGRAPHE 2 : LE SYSTEME DIT DE « COMMON LAW »

Le système de Common Law qui donne une **place à la jurisprudence** tout à fait **applicable**. Les **décisions juridictionnelles** ont une **force exécutoire** et, les **décisions** des plus **hautes juridictions** ont des **portées** comparables à celles de **lois** voire comparables à des normes **constitutionnelles**. Cela donne à ce droit une contexture très différentes du droit romano-germanique car les normes juridictionnelles trouvant leur origine dans des situations, dans des cas, il y a, une place du président judiciaire, du recours a jury, de la jurisprudence qui est étonnante, quasiment système inversé par rapport au système romano-germanique. C'est bien le même système, avec des législateurs, juges (ici élus) etc. mais, la place des uns et des autres dans la production du droit est très différente.